



مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

نظام التمويل المفتوح Open Finance Regulation

المحتويات Table of Contents				
Subject		الصفحة Page	الموضوع	
Introduction and Scope		5	المقدمة ونطاق التطبيق	
Objectives		8	الأهداف	
Article (1)	Definitions	9	التعريفات	المادة (1)
Article (2)	Licensing and Licensing Procedures	18	الترخيص وإجراءات الترخيص	المادة (2)
الجزء 1- الحد الأدنى من المتطلبات المنطبق على المنشآت المرخصة PART I – Minimum Requirements Applicable to Licensees				
Article (3)	Persons Deemed Licensed	20	الأشخاص المرخص لهم تلقائيًا	المادة (3)
Article (4)	Limitations	22	القيود	المادة (4)
Article (5)	Accounts and Products	23	الحسابات والمنتجات	المادة (5)
Article (6)	Minimum Capital	24	الحد الأدنى لرأس المال	المادة (6)
Article (7)	Aggregate Capital Funds	25	إجمالي الأموال الرأسمالية	المادة (7)
Article (8)	Capital Instruments	25	أدوات رأس المال	المادة (8)
Article (9)	Professional Indemnity Insurance	26	تأمين التعويض المهني	المادة (9)
Article (10)	Control of Controllers	27	ضوابط المسيطرين	المادة (10)
Article (11)	Corporate Governance	28	الحوكمة المؤسسية	المادة (11)
Article (12)	Risk Management, Compliance and Internal Audit	29	إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي	المادة (12)
Article (13)	Record Keeping	32	حفظ السجلات	المادة (13)
Article (14)	Notification and Reporting Requirements	33	متطلبات الإخطار ورفع التقارير	المادة (14)
Article (15)	Obligations of Licensees	35	التزامات المنشآت المرخصة	المادة (15)
Article (16)	Obligations relating to Data Sharing	36	الالتزامات ذات الصلة بخدمات مشاركة البيانات	المادة (16)
Article (17)	Obligations relating to Service Initiation	38	الالتزامات المتعلقة بخدمات بدء الخدمة	المادة (17)
Article (18)	Authentication	39	المصادقة	المادة (18)
Article (19)	Secure Communication	40	الاتصال الآمن	المادة (19)

Article (20)	Obligations towards Users	42	الالتزامات تجاه المستخدمين	المادة (20)
Article (21)	Liability for Unauthorised Transactions, Defective Transactions and Data Breaches	44	المسؤولية عن المعاملات غير المصرح بها، والمعاملات التي تشتمل على أوجه قصور، وخرق البيانات	المادة (21)
Article (22)	Data Privacy and Consent for the Use of Personal Data	45	خصوصية البيانات والموافقة على استخدام البيانات الشخصية	المادة (22)
الجزء 2- الحد الأدنى من المتطلبات المنطبق على مركز واجهة برمجة التطبيقات PART II – Minimum Requirements Applicable to the API Hub				
Article (23)	Licensing Requirements	50	متطلبات الترخيص	المادة (23)
Article (24)	Licence Conditions	53	شروط الترخيص	المادة (24)
Article (25)	Minimum Capital Requirements	55	متطلبات الحد الأدنى لرأس المال	المادة (25)
Article (26)	Corporate Governance	57	الحوكمة المؤسسية	المادة (26)
Article (27)	Risk Management and Internal Control Mechanisms	60	إدارة المخاطر وآليات الضبط الداخلي	المادة (27)
Article (28)	Fees	61	الرسوم	المادة (28)
Article (29)	Reporting and Record Keeping	62	رفع التقارير وحفظ السجلات	المادة (29)
الجزء 3- الحد الأدنى من المتطلبات المنطبق على المنشآت المرخصة ومركز واجهة برمجة التطبيقات PART III – Minimum Requirements Applicable to Licensees and the API Hub				
Article (30)	Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Illicit Organisations	63	مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة	المادة (30)
Article (31)	Technology Risk and Information Security	64	مخاطر التقنية وأمن المعلومات	المادة (31)
Article (32)	Supervision	66	الرقابة	المادة (32)
Article (33)	Regulations and Regulatory Technical Standards	66	الأنظمة والمعايير الفنية الرقابية	المادة (33)
Article (34)	Enforcement and Sanctions	67	الإنفاذ والجزاءات	المادة (34)
Article (35)	Consumer Protection	67	حماية المستهلك	المادة (35)
Article (36)	Cancellation of Previous Regulation	67	إلغاء النظام السابق	المادة (36)

Article (37)	Interpretation	67	التفسير	المادة (37)
Article (38)	Publication and Application	68	النشر والتطبيق	المادة (38)
Schedule 1	Details of the Open Finance Framework	69	تفاصيل إطار التمويل المفتوح	الجدول (1)

Circular No.	: 03/2025	2025/03	: رقم التعميم
Date	: 10/07/2025	2025/07/10	: التاريخ
To	: Licensed Financial Institutions, Insurance Companies, Insurance Brokers and the API Hub	: المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين ووسطاء التأمين و مركز واجهة برمجة التطبيقات	: إلى
Subject	: Open Finance Regulation	: نظام التمويل المفتوح	: الموضوع

Introduction and Scope

المقدمة ونطاق التطبيق

This Open Finance Regulation (this Regulation) establishes the regulatory requirements for the licensing, supervision and operation of an Open Finance Framework in the United Arab Emirates. The Open Finance Framework consists of an API Hub which includes a Trust Framework, and Common Infrastructural Services, which provide Open Finance access for the cross-sectoral sharing of data and the initiation of Transactions, on behalf of Users.

يحدد نظام التمويل المفتوح (هذا النظام) المتطلبات الرقابية لترخيص، والرقابة على، وتشغيل إطار للتمويل المفتوح في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتألف إطار التمويل المفتوح من مركز واجهة برمجة التطبيقات، والذي يتضمن إطار الثقة، وخدمات البنية التحتية المشتركة، حيث يمكن من خلالها استخدام التمويل المفتوح لمشاركة البيانات عبر مختلف القطاعات، والمباشرة بإجراء المعاملات نيابةً عن المستخدمين.

This Regulation also sets the specific requirements for the licensing and regulation of the API Hub.

كما يضع هذا النظام المتطلبات المحددة لترخيص "مركز واجهة برمجة التطبيقات" والرقابة عليه.

The requirements in Part I of this Regulation apply fully to Licensees.

وتنطبق المتطلبات الواردة في الجزء-1 من هذا النظام، بكاملها، على المنشآت المرخصة.

The requirements in Part II of this Regulation apply fully to the API Hub.

وتنطبق المتطلبات الواردة في الجزء-2 من هذا النظام، بكاملها، على "مركز واجهة برمجة التطبيقات".

The requirements in Part III of this Regulation apply fully to Licensees and the API Hub.

وتنطبق المتطلبات الواردة في الجزء-3 من هذا النظام، بكاملها، على المنشآت المرخصة و"مركز واجهة برمجة التطبيقات".

Mandated Entities

الكيانات الملزمة

Participation in the Open Finance Framework is mandatory for all Licensees with respect to the Products and Services

تكون المشاركة في إطار التمويل المفتوح إلزامية بالنسبة لكافة المنشآت المرخصة، فيما

within its scope. Licensees (as Data Holders and Service Owners) are required under this Regulation to provide participants in the Open Finance Framework (as data recipients and service initiators) with access to customer data and the ability to Initiate Transactions on customer Accounts and Products.

Data Sharing and Service Initiation of Transactions is in all cases subject to the express consent of Users, the application of appropriate authentication processes and the use of secure communication. This Regulation and the rights of access to data and Accounts established hereunder, do not apply with respect to activities that are not regulated by the Central Bank.

Licensees mandated by this Regulation to provide Open Finance access include the following entities:

- a. Banks incorporated in the UAE.
- b. Branches of foreign Banks/representative offices of foreign Banks.
- c. Specialized Banks.
- d. Restricted licence Banks.
- e. Islamic Banks and Islamic windows.
- f. Finance Companies.
- g. Payment service providers (category 1/2/3/4).
- h. Retail payment systems providers.
- j. Stored value facility providers.
- k. Exchange houses.
- l. Loan-based crowdfunding companies.
- m. Insurance Brokers.
- n. Insurance Companies (national companies and foreign branches).
- o. Any other entity deemed to be a relevant Licensee by the Central Bank.

يتعلق بالمنتجات والخدمات التي تدرج في نطاق أعمالهم. وبموجب هذا النظام، يجب على المنشآت المرخصة (باعتبارهم المحتفظين بالبيانات، ومالكي الخدمات) تزويد المشاركين في إطار التمويل المفتوح (باعتبارهم متلقين للبيانات وجهات لبدا الخدمات) بصلاحيات الوصول إلى بيانات العملاء، والقدرة على بدء المعاملات في الحسابات والمنتجات الخاصة بالعملاء.

تتوقف خدمات مشاركة البيانات وخدمات بدء المعاملات في جميع الحالات على الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين، وتطبيق عمليات المصادقة الملائمة واستخدام وسيلة اتصال آمنة. ولا ينطبق هذا النظام والحقوق التي يمنحها فيما يخص الوصول إلى البيانات والحسابات، على كل ما يتعلق بالأنشطة التي لا تخضع لرقابة المصرف المركزي.

وتتضمن المنشآت المرخصة الملزمة بموجب هذا النظام بتوفير إمكانية الوصول إلى التمويل المفتوح ما يأتي:

- أ. البنوك المؤسسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ب. فروع البنوك الأجنبية / مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية.
- ج. البنوك المتخصصة.
- د. البنوك محدودة الترخيص.
- هـ. البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية.
- و. شركات التمويل.
- ز. مقدمو خدمات الدفع (الفئات 1/2/3/4).
- ح. مزودو نظم الدفع للتجزئة.
- ط. مزودو تسهيلات القيمة المخزنة.
- ي. منشآت الصرافة.
- ك. شركات التمويل الجماعي القائم على القروض.
- ل. وسطاء التأمين.
- م. شركات التأمين (الشركات الوطنية والفروع الأجنبية).
- ن. أي كيان آخر يعتبره المصرف المركزي منشأة مرخصة ذات صلة.

The Licensees which are mandated to provide Open Finance access, pursuant to this Regulation, will be on-boarded in phases. The first phase will include all Banks, including branches of foreign banks, and Insurance Companies (national companies and foreign branches) only. Later phases of the on-boarding will be announced by the Central Bank through official channels.

Open Finance Providers and their Licensing

In order to facilitate the adoption of Open Finance and the participation of businesses as licensed Data Sharing Providers and/or Service Initiation Providers, this Regulation establishes a new category of regulatory licence for providers of Open Finance Services. Open Finance Providers will be the holders of such a licence, which enables them to undertake Data Sharing and/or Service Initiation.

Providers of Open Finance Services can opt for either one or both of the options to undertake Data Sharing or Service Initiation under an Open Finance Licence.

Without prejudice to other regulatory licences that they hold, an Open Finance Licence will not permit licence holders to perform any other category of licensed activity and, in particular, will not entitle licence holders to provide any form of Advice or to arrange or mediate Transactions in licensed activities, or hold customer funds in any form. Open Finance Providers must separately obtain or hold the additional regulatory licences required to undertake any other licensed activity or activities.

Persons Deemed Licensed

Certain categories of Licensees, as specified in Article 3 of this Regulation, are treated as

سيتم إدراج المنشآت المرخصة الملزمة بتوفير إمكانية الوصول إلى التمويل المفتوح بموجب هذا النظام، على مراحل، حيث ستشمل المرحلة الأولى كافة البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية، وشركات التأمين (الشركات الوطنية والفروع الأجنبية)، فقط. وسيتم الإعلان عن المراحل اللاحقة من قبل المصرف المركزي عبر القنوات الرسمية.

مزودو خدمة التمويل المفتوح وترخيصهم

ولتسهيل تبني التمويل المفتوح ومشاركة مؤسسات الأعمال كمزودين مرخصين لخدمات مشاركة البيانات و/أو خدمات بدء الخدمة، يشتمل هذا النظام على فئة جديدة من فئات التراخيص التنظيمية لمزودي خدمات التمويل المفتوح. وسيكون مزودو خدمة التمويل المفتوح هم حاملو هذا الترخيص، الذي يمكنهم من ممارسة خدمات مشاركة البيانات و/أو خدمات بدء الخدمة.

يمكن، لمزودي خدمات التمويل المفتوح اختيار ممارسة خدمات مشاركة البيانات فقط، أو خدمات بدء الخدمة فقط، أو كليهما، بموجب ترخيص التمويل المفتوح.

ودون الإخلال بالتراخيص التنظيمية الأخرى التي يحملونها، لا يجوز ترخيص التمويل المفتوح لحامله مزاوله أي فئة أخرى من الأنشطة المرخصة، وتحديدًا، لن يخول حامل الترخيص بتقديم أي مشورة بأي شكل من الأشكال، أو التوسط في معاملات الأنشطة المرخصة أو ترتيبها، أو الاحتفاظ بأموال العملاء بأي شكل من الأشكال. ويجب أن يكون لدى مزود خدمة التمويل المفتوح التراخيص التنظيمية الإضافية اللازمة لمزاولة أي نشاط أو أنشطة مالية مرخصة أخرى، أو الحصول على تلك التراخيص، بشكل منفصل.

الأشخاص المرخص لهم تلقائيًا

يتم التعامل مع فئات بعينها من المنشآت المرخصة، كما هي محددة في المادة 3 من هذا

Persons Deemed Licensed. A Person Deemed Licensed must notify the Central Bank in writing of the intention to provide any Open Finance Service, setting out full details of its intended activities, and obtain the approval of the Central Bank prior to commencing such activities.

النظام، على أنهم أشخاص مرخص لهم تلقائياً. ويجب على الشخص المرخص له تلقائياً إبلاغ المصرف المركزي كتابة بعزمه على تقديم أي خدمة من خدمات التمويل المفتوح مع إيضاح التفاصيل الكاملة للأنشطة التي يعتزم مزاولة، والحصول على موافقة المصرف المركزي قبل الشروع في هذه الأنشطة.

Articles Applicable to Licensees

All Licensees, whether or not they are engaged in the provision of Open Finance Services, must comply with the requirements of this Regulation with regard to Data Sharing and Service Initiation by Users through Open Finance Providers and specifically the requirements in Articles 18 to 22 of this Regulation.

المواد المنطبقة على المنشآت المرخصة

يجب على كافة المنشآت المرخصة، سواء كانت تقدّم خدمات التمويل المفتوح أم لا، الامتثال للمتطلبات الواردة في هذا النظام، وذلك فيما يتعلق بخدمات مشاركة البيانات وخدمات بدء الخدمة من قبل المستخدمين من خلال مزودي خدمة التمويل المفتوح، وخصوصاً المتطلبات الواردة في المواد 18 إلى 22 من هذا النظام.

Objectives	الأهداف
In exercising its powers and functions under this Regulation, the Central Bank has regard to the following objectives:	خلال ممارسته لصلاحياته ومهامه بموجب هذا النظام، يراعي المصرف المركزي الأهداف الآتية:
a. Ensuring the safety and soundness of Open Finance Services;	أ. ضمان سلامة ومتانة خدمات التمويل المفتوح؛
b. Adoption of effective and risk-based licensing requirements for Data Sharing and Service Initiation;	ب. تطبيق متطلبات فعّالة وقائمة على المخاطر في عملية الترخيص لخدمات مشاركة البيانات وخدمات بدء الخدمة؛
c. Promoting the reliability and efficiency of Open Finance Services as well as public confidence;	ج. تعزيز مصداقية وكفاءة خدمات التمويل المفتوح، وكذلك تعزيز ثقة الجمهور؛
d. Encouraging innovation to promote competition and to benefit consumers through enhanced transparency across all financial products and services; and	د. تشجيع الابتكار بهدف تعزيز التنافسية، وتحقيق الفائدة للمستهلكين من خلال تعزيز الشفافية المتعلقة بجميع المنتجات والخدمات المالية؛

- e. Reinforcing the UAE's status as a leading financial technology hub in the region.

٥. وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز ريادي للتقنية المالية في المنطقة.

Where this Regulation includes a requirement to provide information or to take certain measures, or to address certain items listed at a minimum, the Central Bank may impose requirements that are additional to those provided in the relevant article.

وحيثما يتضمن هذا النظام متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ تدابير معينة، أو التعامل مع بنود بعينها مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية على المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

Superseded Requirements and General Provisions

متطلبات ملغاة وأحكام عامة

This Regulation replaces all provisions of the Central Bank's Open Finance Regulation issued via Circular No. 7/2023, on 31 December 2023.

يحل هذا النظام محل كافة أحكام نظام التمويل المفتوح الصادر عن المصرف المركزي عبر التعميم رقم 2023/7 بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

Article (1) Definitions

المادة (1) التعريفات

The following terms shall have the meaning assigned to them below for the purposes of this Regulation:

يكون للمصطلحات التالية المعاني المخصصة لها أدناه لأغراض هذا النظام:

1. **Account:** an account held by a User with a Licensee relating to one or more of the Products specified in Article 5 of this Regulation.
2. **Advice:** advice on Products or Accounts and includes any method of communication that provides an opinion, evaluation, recommendation, and/or biased information / comparisons to a User or when acting as a User's agent, provided that it could reasonably be regarded as having the intent to influence a User's choice or decision to select, buy, sell, hold or subscribe to a particular Product or Account, related options or an interest in a particular Product or Account.

- 1- **الحساب:** الحساب الذي يحتفظ به المستخدم لدى منشأة مرخصة بشأن واحد أو أكثر من المنتجات المحددة في المادة (5) من هذا النظام.
- 2- **المشورة:** المشورة بشأن المنتجات أو الحسابات، وتشمل أي تواصل يزود المستخدم برأي و/ أو تقييم و/ أو توصية و/ أو معلومات / مقارنات متحيزة، أو عند العمل كوكيل للمستخدم، شريطة أن يتم، على نحو معقول، اعتبار أن هذه المشورة تهدف إلى التأثير في اختيار المستخدم أو قراره باختيار منتج أو حساب معين أو خيارات ذات صلة بهما، أو مصلحة في منتج أو حساب معين، أو شراء ذلك أو بيعه أو الاحتفاظ به أو الاشتراك فيه.

3. **AML Laws:** Decree Federal Law No. (20) of 2018 on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Illegal Organizations, as amended, and Cabinet Decision No. (10) of 2019 Concerning the Implementing Regulation of Decree Federal Law No. (20) of 2018 on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Illegal Organizations, as amended, and any instructions, guidelines and notices issued relating to their implementation.

-3 **قوانين مواجهة غسل الأموال:** المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حسبما يتم تعديله، وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حسبما يتم تعديله، وأي تعليمات وإرشادات وإشعارات حول تنفيذهما.
4. **API Hub:** the centralised Application Programming Interface Hub and Trust Framework, licensed and supervised by the Central Bank, through which parties are able to access the Open Finance Framework.

-4 **مركز واجهة برمجة التطبيقات:** مركز واجهة برمجة التطبيقات وإطار الثقة، المرخص من قبل المصرف المركزي ويخضع لإشرافه، والذي تتمكن الأطراف المعنية من خلاله من الوصول إلى إطار التمويل المفتوح.
5. **Applicant:** any juridical person duly incorporated in the State which submits an Application.

-5 **مقدم الطلب:** أي شخص اعتباري تم تأسيسه في الدولة، والذي يتقدم بالطلب.
6. **Application:** a written request for obtaining an Open Finance Licence.

-6 **الطلب:** طلب كتابي للحصول على ترخيص التمويل المفتوح.
7. **Authorized Individual:** any natural Person authorized in accordance with the provisions of the Central Bank Laws, to carry on any of the Designated Functions.

-7 **الشخص المخوّل:** أي شخص طبيعي مخوّل بموجب أحكام قوانين المصرف المركزي، بممارسة أي من الوظائف المحددة.
8. **Bank:** any juridical person licensed in accordance with the provisions of the Central Bank Law to primarily carry on the activity of taking deposits and any other Licensed Financial Activities.

-8 **البنك:** أي شخص اعتباري مرخص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع بشكل رئيسي وأي من الأنشطة المالية المرخصة الأخرى.
9. **Board:** the board of directors of an Applicant, an Open Finance Provider or the API Hub, as the case may be, in accordance with applicable State law.

-9 **مجلس الإدارة:** مجلس إدارة مقدم الطلب أو مزود خدمة التمويل المفتوح أو مركز واجهة برمجة التطبيقات، حسب مقتضى الحال، وفقاً لقانون الدولة المعمول به.

10. **Central Bank:** the Central Bank of the United Arab Emirates. **المصرف المركزي:** مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
11. **Central Bank Law:** the Decretal Federal Law No. (14) of 2018 Regarding the Central Bank and Organization of Financial Institutions and Activities, as amended. **قانون المصرف المركزي:** المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، حسبما يتم تعديله.
12. **Central Bank Laws:** the Central Bank Law and the Insurance Law. **قوانين المصرف المركزي:** قانون المصرف المركزي وقانون التأمين.
13. **Chief Executive Officer:** the most senior executive appointed by the Board. **الرئيس التنفيذي:** المسؤول التنفيذي الأعلى رتبة، المُعيّن من قِبَل مجلس الإدارة.
14. **Common Infrastructural Services:** the services specified in Schedule 1 of this Regulation. **خدمات البنية التحتية المشتركة:** الخدمات المحددة في الجدول (1) من هذا النظام.
15. **Confidential Data:** data relating to a User, who is or can be identified, either from the confidential data, or from the confidential data in conjunction with other information that is in, or is likely to come into, the possession of a Person or entity that is granted access to the confidential data. **البيانات السرية:** البيانات المتعلقة بالمستخدم، الذي يتم تحديد هويته أو يمكن التعرف عليه إما من البيانات السرية، أو من البيانات السرية مقرونة بمعلومات أخرى تكون في حوزة شخص أو كيان، أو من المحتمل أن تصبح في حوزة ذلك الشخص أو الكيان، الذي/التي يكون قد تم منحه أو منحها حق الوصول إلى البيانات السرية.
16. **Controller:** a Person that alone or together with the Person's associates has an interest in at least 20% of the shares in an Open Finance Provider or is in a position to control at least 20% of the votes in an Open Finance Provider. **المسيطر:** الشخص الذي يكون لديه بمفرده أو مع شركائه حصة بنسبة 20% على الأقل في أسهم أحد مزودي خدمة التمويل المفتوح أو الذي يسمح له وضعه بالسيطرة على 20% على الأقل من الأصوات في أحد مزودي خدمة التمويل المفتوح.
17. **Data Holder:** a Licensee holding User Data. **المُحتفظ / المحتفظة بالبيانات:** المنشأة المرخصة التي تحتفظ ببيانات المستخدم.
18. **Data Sharing:** an on-line service to provide a User with consolidated User Data relating to one or more Accounts **خدمة مشاركة البيانات:** الخدمة عبر الإنترنت التي يتم من خلالها تزويد المستخدم ببيانات مستخدم موحدة ذات

- and/or Products held with a Data Holder.
19. **Data Sharing Provider:** a juridical person who is licensed by the Central Bank to carry on Data Sharing activities.
20. **Designated Functions:** functions of the Authorized Individual at, or for the benefit of, the Open Finance Provider or the API Hub, of influential nature on the institution's activities.
21. **Finance Company:** the juridical person who is licensed as a Finance Company under the Finance Companies Regulation.
22. **Finance Companies Regulation:** Central Bank Circular No. 3/2023, as amended.
23. **Initiate:** (1) an electronic instruction to a Service Owner to effect a transfer, credit, debit, placement, withdrawal, redemption, sale, order or cancellation; or (2) communicating a User's agreement to open, effect, enter into or take any other action in relation to an Account or Product. Initiate does not include the execution of any Transaction.
24. **Insurance Broker:** a juridical person licensed to practice insurance brokerage activity in the State, under the Insurance Law.
25. **Insurance Company:** any juridical person licensed to engage in insurance business in the State, under the Insurance Law.
- صلة بحساب واحد أو أكثر و/ أو منتجات يتم الاحتفاظ بها مع المُحتفظ بالبيانات.
- 19- **مزود خدمة مشاركة البيانات:** الشخص الاعتباري المرخص له من قبل المصرف المركزي بمزاولة أنشطة مشاركة البيانات.
- 20- **الوظائف المحددة:** وظائف الشخص المخول لدى، أو لصالح مزود خدمة التمويل المفتوح أو مركز واجهة برمجة التطبيقات، والتي تكون مؤثرة بطبيعتها على أنشطة المؤسسة.
- 21- **شركة التمويل:** الشخص الاعتباري المرخص له كشركة تمويل بموجب نظام شركات التمويل.
- 22- **نظام شركات التمويل:** تعميم المصرف المركزي رقم 2023/3، حسبما يتم تعديله.
- 23- **بدء:** (1) تعليمات إلكترونية لمالك الخدمة لتنفيذ عملية تحويل أو انتمان أو خصم أو إيداع أو سحب أو استرداد أو بيع أو طلب أو إلغاء؛ أو (2) الإبلاغ عن موافقة المستخدم على فتح أو تنفيذ أو تفعيل حساب أو منتج أو اتخاذ أي إجراء آخر بشأنهما، ولا تشمل عملية "البدء" تنفيذ أي معاملة.
- 24- **وسيط التأمين:** الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة نشاط وساطة التأمين في الدولة بموجب قانون التأمين.
- 25- **شركة التأمين:** أي شخص اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التأمين في الدولة، بموجب قانون التأمين.

26. **Insurance Intermediation:** the activity of soliciting, negotiating or selling insurance contracts through any medium where:
- (a) “solicit” means attempting to sell insurance or asking a Person to apply for a particular kind of insurance from a particular insurer for compensation;
- (b) “negotiate” means the act of conferring directly with, or offering Advice directly to, a purchaser or prospective purchaser of a particular contract of insurance concerning any of the substantive benefits, terms or conditions of the contract, provided that the person engaged in that act either sells insurance or obtains insurance from insurers for purchasers;
- (c) “sell” means to exchange a contract of insurance by any means for money or its equivalent on behalf of an Insurance Company.
27. **Insurance Law:** the Federal Decree-Law No. (48) of 2023 Regulating Insurance Activities and its Executive Regulations, and any amendments thereof.
28. **Insurance Underwriting:** evaluating the risk and establishing the price of insurance.
29. **Licensed Financial Activities:** the financial activities subject to Central Bank licensing and supervision, which are specified in Article (65) of the Central Bank Law.
30. **Licensed Financial Institution:** Banks and Other Financial Institutions licensed in accordance with the provisions of the Central Bank Law to carry on a Licensed Financial Activity,
- 26- **وساطة التأمين:** نشاط الترويج لعقود التأمين أو التفاوض بشأنها أو بيعها من خلال أي وسيلة، بحيث:
- أ. يُقصد بكلمة "الترويج" محاولة بيع التأمين أو الطلب من شخص أن يقدم طلباً للحصول على نوع معين من التأمين من شركة تأمين معينة، للحصول على مكافأة؛
- ب. يُقصد بكلمة "التفاوض" عملية التشاور المباشرة مع مشترٍ أو مشترٍ محتمل، أو تقديم المشورة إليه مباشرة، بشأن عقد تأمين معين من حيث أي من المزايا أو الأحكام أو الشروط الموضوعية للعقد، شريطة أن يقوم الشخص المعني بتلك العملية ببيع التأمين أو الحصول على التأمين من شركات التأمين للمشتريين؛
- ج. يُقصد بكلمة "بيع" مبادلة عقد التأمين بأي وسيلة مقابل مبلغ مالي أو ما يعادله نيابة عن شركة تأمين.
- 27- **قانون التأمين:** المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين، ولائحته التنفيذية، وأي تعديلات تطرأ عليهما.
- 28- **إكتتاب التأمين:** تقييم المخاطر وتحديد سعر التأمين.
- 29- **الأنشطة المالية المرخصة:** الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحددة في المادة (65) من قانون المصرف المركزي.
- 30- **المنشأة المالية المرخصة:** البنوك والمؤسسات المالية الأخرى المرخصة وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي لممارسة نشاط مالي مرخص، ويشمل

- including those which carry on the whole or a part of their business in compliance with the provisions of Islamic Shari`ah, and are either incorporated inside the State or have branch or representative offices inside the State.
31. **Licensees:** Banks, Insurance Companies, Insurance Brokers and Other Financial Institutions, as determined by the Central Bank.
32. **Master System of Record:** the collection of all data, including Confidential Data, required to conduct all core activities of a Licensee, including the provision of services to clients, managing all risks, and complying with all legal and regulatory requirements.
33. **Open Finance Framework:** the framework for Open Finance Services established and operated under this Regulation.
34. **Open Finance Licence:** the licence granted under this Regulation to provide Data Sharing and/or Service Initiation.
35. **Open Finance Provider:** a juridical person who is licensed by the Central Bank to carry on Open Finance Services.
36. **Open Finance Service:** Data Sharing and/or Service Initiation.
37. **Other Financial Institutions:** any juridical person, other than Banks, licensed, in accordance with the provisions of the Central Bank Law, to
- ذلك تلك التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو لها فروع أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.
- 31- **المنشآت المرخصة:** البنوك وشركات التأمين ووسطاء التأمين والمؤسسات المالية الأخرى، حسبما يحددها المصرف المركزي.
- 32- **نظام السجلات الرئيس:** تجميع كل البيانات، بما في ذلك البيانات السرية، المطلوبة لإجراء جميع الأنشطة الأساسية للمنشأة المرخصة، بما في ذلك تقديم الخدمات للعملاء وإدارة جميع المخاطر، والامتثال لكافة المتطلبات القانونية والرقابية.
- 33- **إطار التمويل المفتوح:** إطار خدمات التمويل المفتوح الذي يتم إنشائه وتشغيله بموجب أحكام هذا النظام.
- 34- **ترخيص التمويل المفتوح:** الترخيص الممنوح بموجب هذا النظام لتقديم خدمات مشاركة البيانات و/ أو خدمات بدء الخدمة.
- 35- **مزود خدمة التمويل المفتوح:** الشخص الاعتباري المرخص له من قبل المصرف المركزي لمزاولة خدمات التمويل المفتوح.
- 36- **خدمة التمويل المفتوح:** خدمات مشاركة البيانات و/ أو خدمات بدء الخدمة.
- 37- **المؤسسات المالية الأخرى:** أي شخص اعتباري، غير البنوك، مرخص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي

- carry on a financial activity or more, of the Licensed Financial Activities.
- بممارسة نشاط مالي واحد أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة.
38. **Outsourcing:** an agreement with another party either within or outside the UAE, including a party related to the Open Finance Provider, to perform on a continuing basis an activity which currently is, or could be, undertaken by the Open Finance Provider itself.
- 38- **التعهد:** اتفاقية مبرمة مع طرف آخر سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، بما يشمل الأطراف ذوي الصلة بمزود خدمة التمويل المفتوح، لأداء نشاط على أساس مستمر، يقوم مزود خدمة التمويل المفتوح بأدائه بنفسه في الوقت الحالي أو يُمكن أن يؤديه بنفسه.
39. **Outsourcing Regulation:** the Outsourcing Regulation for Banks and the accompanying Outsourcing Standards for Banks (Circular No. 14/2021) dated 31 May 2021, as amended.
- 39- **نظام التعهد:** نظام التعهد للبنوك والمعايير المصاحبة (التعميم رقم 14/2021) المؤرخ 31 مايو 2021، حسبما يتم تعديله.
40. **Payee:** a Person who is the intended recipient of funds, which have been the subject of a Transaction.
- 40- **المستفيد:** الشخص المقصود لتلقي الأموال التي تخضع للمعاملة.
41. **Payer:** a Person who holds a Payment Account and gives a payment order from that Payment Account, or, where there is no Payment Account, a Person who gives a payment order.
- 41- **الدافع:** الشخص الذي لديه حساب دفع ويُصدر أمر دفع من هذا الحساب؛ أو في حال عدم وجود حساب دفع، الشخص الذي يعطي أمر دفع.
42. **Payment Account:** an account with a Payment Service Provider held in the name of at least one user of a Retail Payment Service which is used for the execution of payment Transactions.
- 42- **حساب الدفع:** حساب مع مقدم خدمات الدفع يُحتفظ به باسم مستخدم واحد على الأقل لخدمة الدفع للتجزئة، ويتم استخدامه لتنفيذ معاملات الدفع.
43. **Payment Service Provider:** a juridical person that has been licensed in accordance with the Retail Payment Services and Card Schemes Regulation to provide one or more Retail Payment Services and has been included in the register of Licensed Financial Institutions as per Article (73) of the Central Bank Law.
- 43- **مقدم خدمات الدفع:** شخص اعتباري حائز على ترخيص بموجب نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات، لتقديم خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الدفع للتجزئة، والمدرج في سجل المنشآت المالية المرخصة وفقاً للمادة 73 من قانون المصرف المركزي.
44. **Person:** a natural or juridical person, as the case may be.
- 44- **الشخص:** الشخص الطبيعي أو الاعتباري، حسب مقتضى الحال.

45. **Personal Data:** any information, which is related to an identified or identifiable natural person. -45 **البيانات الشخصية:** أي معلومات ترتبط بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد.
46. **Person Deemed Licensed:** a Person specified in Article 3 of this Regulation as deemed licensed under this Regulation. -46 **الشخص المرخص له تلقائيًا:** الشخص المحدد في المادة (3) من هذا النظام على أنه مرخص له تلقائيًا بموجب هذا النظام.
47. **Processing:** in relation to Personal Data and for the purposes of Article 22 of this Regulation, any operation or set of operations which is performed on Personal Data or on sets of Personal Data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction. -47 **المعالجة:** فيما يتعلق بالبيانات الشخصية ولأغراض المادة (22) من هذا النظام، أي عملية أو مجموعة عمليات يتم إجراؤها على بيانات شخصية أو على مجموعات من البيانات الشخصية، سواء بوسائل آلية أو غيرها؛ مثل التحصيل أو التسجيل أو التنظيم أو الهيكلة أو التخزين أو التكييف أو التغيير أو الاسترجاع أو الاستشارة أو الاستخدام أو الإفصاح عن طريق الإرسال أو النشر أو إتاحة البيانات بطريقة أخرى، أو التنسيق أو الدمج أو التقييد أو المسح أو الإتلاف.
48. **Product:** a product specified in Article 5 of this Regulation. -48 **المنتج:** المنتج المحدد في المادة 5 من هذا النظام.
49. **Regulations:** any resolution, regulation, circular, rule, standard or notice issued by the Central Bank. -49 **الأنظمة:** أي قرار أو نظام أو تعميم أو قاعدة أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
50. **Retail Payment Service:** any business activity set out in Annex I of the Retail Payment Services and Card Schemes Regulation, as amended. -50 **خدمة الدفع للتجزئة:** أي نشاط تجاري منصوص عليه في الملحق 1 من نظام خدمات الدفع بالتجزئة ومنظومات البطاقات، حسبما يتم تعديله.
51. **Retail Payment Services and Card Schemes Regulation:** Central Bank Circular No. 15/2021, as amended. -51 **نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات:** تعميم المصرف المركزي رقم 2021/15، حسبما يتم تعديله.
52. **Senior Management:** the executive management of the Open Finance Provider responsible and accountable to the Board for the sound and prudent day-to-day management of the Open -52 **الإدارة العليا:** الإدارة التنفيذية لمزوّد خدمة التمويل المفتوح المسؤول أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية السليمة والاحترازية لمزوّد خدمة التمويل

- Finance Provider, generally including, but not limited to, the Chief Executive Officer, chief financial officer, chief risk officer, and heads of the compliance and internal audit functions.
53. **Sensitive Data:** any Personal Data related to the health of a person, such as his/her physical, psychological, mental, genetic or sexual condition, including information related to healthcare services provided thereto that reveals his/her health status.
54. **Service Initiation:** the service of initiating by electronic means a Transaction relating to an Account or Product.
55. **Service Initiation Provider:** a juridical person who is licensed by the Central Bank to carry on Service Initiation activities.
56. **Service Owner:** a Licensee that holds an Account or Product for a User.
57. **State:** the United Arab Emirates (UAE).
58. **Stored Value Facilities Regulation:** Central Bank Circular No. 6/2020, as amended.
59. **Technical Service Provider:** a Person who provides technical support to third parties for the provision of Open Finance Services, including information technology services, communication network provision, the processing and storage of data, the obtaining and processing of Account and Product information and trust and privacy protection services.
- المفتوح، وتشمل بصورة عامة، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الرئيسي ومسؤول المخاطر الرئيسي، ورؤساء وظائف الامتثال والتدقيق الداخلي.
- 53- **البيانات الحساسة:** أي بيانات شخصية تتعلق بصحة الشخص، مثل حالته/حالتها الجسدية أو النفسية أو الوراثية أو الجنسية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية المقدمة له/لها والتي تكشف عن حالته/حالتها الصحية.
- 54- **خدمات بدء الخدمة:** خدمة بدء معاملة بالوسائل الإلكترونية فيما يتعلق بحساب أو منتج.
- 55- **مزود خدمات بدء الخدمة:** الشخص الاعتباري المرخص له بواسطة المصرف المركزي بمزاولة أنشطة خدمات بدء الخدمة.
- 56- **مالك الخدمة:** المنشأة المرخصة التي تحتفظ بحساب أو منتج للمستخدم.
- 57- **الدولة:** دولة الإمارات العربية المتحدة.
- 58- **نظام تسهيلات القيم المخزنة:** تعميم المصرف المركزي رقم 6/2020، حسبما يتم تعديله.
- 59- **مزود الخدمة الفنية:** الشخص الذي يقدم الدعم الفني لأطراف ثالثة لتوفير خدمات التمويل المفتوح، بما في ذلك خدمات تقنية المعلومات، وتوفير شبكة الاتصالات، ومعالجة وتخزين البيانات، والحصول على معلومات الحساب والمنتج ومعالجتها، وخدمات الثقة وحماية الخصوصية.

60. **Transaction:** an act Initiated by a User through the Service Initiation Provider to effect a transfer, credit, debit, placement, withdrawal, redemption, sale, order or cancellation in relation to an Account or a Product.
61. **Trust Framework:** the trust framework established and operated pursuant to Article 2 and Schedule 1 of this Regulation.
62. **Unauthorized Transaction:** a transaction, the execution or initiation of which, the User has not given consent for.
63. **User:** a Person who uses Data Sharing or Service Initiation.
64. **User Data:** information relating to a User that is: (1) in relation to Accounts and Products as specified in Article 5 of this Regulation; and (2) data more particularly described in the relevant Regulations issued by the Central Bank for that purpose.
- 60- **المعاملة:** الإجراء الذي يبدأه المستخدم من خلال مزود خدمات بدء الخدمة لتنفيذ عملية تحويل أو ائتمان أو خصم أو إيداع أو سحب أو استرداد أو بيع أو أمر أو إلغاء، مرتبطة بحساب أو منتج.
- 61- **إطار الثقة:** إطار الثقة الذي تم إنشاؤه وتشغيله وفقاً للمادة 2 والجدول 1 من هذا النظام.
- 62- **المعاملة غير المصرح بها:** معاملة لم يوافق المستخدم على تنفيذها أو بدئها.
- 63- **المستخدم:** الشخص الذي يستخدم خدمات مشاركة البيانات أو خدمات بدء الخدمة.
- 64- **بيانات المستخدم:** المعلومات المرتبطة بالمستخدم وهي: (1) المعلومات المرتبطة بالحسابات والمنتجات كما هو محدد في المادة 5 من هذا النظام؛ و(2) البيانات الموضحة بشكل أكثر تحديداً في الأنظمة ذات الصلة الصادرة عن المصرف المركزي لهذا الغرض.

The Open Finance Framework نطاق إطار التمويل المفتوح

Requirements to be Licensed متطلبات الحصول على ترخيص

Article (2) Licensing and Licensing Procedures	المادة (2) الترخيص وإجراءات الترخيص
1. No juridical person may engage in providing an Open Finance Service within the State unless it obtains an Open Finance Licence from the Central Bank or is specified as a Person Deemed Licensed.	1- لا يجوز لأي شخص اعتباري مزاولة خدمة التمويل المفتوح داخل الدولة ما لم يحصل على ترخيص التمويل المفتوح من المصرف المركزي، أو إذا كان ذلك الشخص الاعتباري من ضمن الأشخاص المرخص لهم تلقائياً.

2. An Applicant for an Open Finance Licence must submit an Application (together with the required supporting documents and information) to the Central Bank in accordance with the procedure specified by the Central Bank's Licensing Division and according to its licensing guidelines.

-2 يجب على مقدم طلب الحصول على ترخيص التمويل المفتوح تقديم طلب ترخيص (مصحوبًا بالمستندات والمعلومات الداعمة المطلوبة) إلى المصرف المركزي وفقًا للإجراءات التي تحددها إدارة التراخيص بالمصرف المركزي ووفقًا لإرشادات الترخيص الخاصة به.
3. An Applicant must submit an Application which includes the options for which it would like to apply in respect of Data Sharing or Service Initiation. If the Licensee later seeks to change the options selected under their licence, they must re-apply and obtain approval from the Central Bank.

-3 يجب على مقدم الطلب أن يقدم طلب ترخيص يتضمن الخيارات التي يرغب في التقدم لها فيما يتعلق بخدمات مشاركة البيانات أو بخدمات بدء الخدمة. وفي حالة رغبة مقدم الطلب لاحقًا في تغيير الخيارات المحددة بموجب ترخيصه، فيجب عليه إعادة تقديم الطلب والحصول على موافقة من المصرف المركزي.
4. An Applicant must at the time of submitting its Application satisfy all requirements as to legal form, minimum capital and fit and proper requirements and any other requirements set by the Central Bank.

-4 يجب على مقدم الطلب، عند تقديم طلب الترخيص الخاص به، استيفاء جميع المتطلبات المتعلقة بالشكل القانوني والحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات الجدارة والنزاهة المناسبة وأي متطلبات أخرى يحددها المصرف المركزي.
5. The Central Bank will issue its decision of approval or dismissal of the Application within a period not exceeding sixty (60) working days from the date of the Applicant meeting all conditions and requirements for licensing. The lapse of this period without decision on the Application shall be considered an implicit rejection thereof.

-5 يُصدر المصرف المركزي قراره بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز (60) يوم عمل من تاريخ استيفاء مقدم الطلب جميع شروط ومتطلبات الترخيص. ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضًا ضمنيًا له.
6. The granting by the Central Bank of an Open Finance Licence permits the holder of that licence to provide an Open Finance Service (Data Sharing and/or Service Initiation) but no other Licensed Financial Activities or services.

-6 يسمح منح المصرف المركزي ترخيص التمويل المفتوح لحامله بتقديم خدمة التمويل المفتوح (خدمات مشاركة البيانات و/ أو خدمات بدء الخدمة) ولكن بدون أي أنشطة أو خدمات مالية مرخصة أخرى.

7. A Technical Service Provider does not require an Open Finance Licence provided that its services are limited to the provision of support services to Open Finance Providers and/or Persons Deemed Licensed and it does not directly engage in any activities regulated under this Regulation.
8. In the event of use of a Technical Service Provider by an Open Finance Provider or a Person Deemed Licensed, the responsibility, regulatory requirements, legal basis and liability as a result of operation within the Open Finance Framework cannot be transferred to the Technical Service Provider or any other third party.
9. The Central Bank may impose and collect licensing and other fees from Open Finance Providers, including Persons Deemed Licensed, for the purpose of the operation of the Open Finance Framework, including the API Hub. The Central Bank may manage and disburse such fees, as required, to facilitate the establishment and operation of the Open Finance Framework.
- 7- ليس مطلوباً من مزود الخدمة الفنية الحصول على ترخيص التمويل المفتوح شريطة أن تقتصر خدماته على تقديم خدمات الدعم لمزودي خدمة التمويل المفتوح و / أو الأشخاص المرخص لهم تلقائياً، وألا يمارس أي أنشطة خاضعة للرقابة تحت هذا النظام.
- 8- في حالة الاستعانة بمزود خدمة فنية من قبل مزود خدمة التمويل المفتوح أو شخص مرخص له تلقائياً، فلا يمكن نقل المسؤولية والمتطلبات الرقابية والأساس القانوني والالتزامات الناتجة عن العمل ضمن إطار التمويل المفتوح إلى مزود الخدمة الفنية أو أي طرف ثالث آخر.
- 9- للمصرف المركزي أن يفرض ويتقاضى رسوم ترخيص ورسوم أخرى من مزودي خدمة التمويل المفتوح، بما في ذلك الأشخاص المرخص لهم تلقائياً، وذلك بغرض تشغيل إطار التمويل المفتوح، بما في ذلك مركز واجهة برمجة التطبيقات. وللمصرف المركزي أن يدير وينفق هذه الرسوم، حسبما يكون مطلوباً، في تسهيل تأسيس وتشغيل إطار التمويل المفتوح.

الجزء 1- الحد الأدنى من المتطلبات المنطبق على المنشآت المرخصة

PART I – Minimum Requirements Applicable to Licensees

Article (3)

Persons Deemed Licensed

المادة (3)

الأشخاص المرخص لهم تلقائياً

1. A Person is deemed licensed by the Central Bank by virtue of the fact that they already hold a Central Bank licence which, of its nature, is acceptable to the Central Bank, under which to conduct Open Finance Services. The following are Persons Deemed Licensed and so are not required to obtain a separate Open Finance Licence to conduct Open Finance Services:
- 1- يعتبر الشخص مرخصاً له من قبل المصرف المركزي بناءً على حقيقة أن لديه بالفعل ترخيص من المصرف المركزي، والذي بحكم طبيعته، يكون مقبولاً من المصرف المركزي، وبموجبه تتم مزاولة خدمات التمويل المفتوح. يعتبر المذكورين أدناه أشخاص مرخص لهم تلقائياً، ولذلك ليسوا مطالبين بالحصول على ترخيص التمويل المفتوح بشكل منفصل لمزاولة خدمات التمويل المفتوح.

- | | |
|---|--|
| 1.1. Banks licensed in accordance with the Central Bank Law; | 1-1 البنوك المرخصة وفقاً لقانون المصرف المركزي؛ |
| 1.2. Finance Companies licensed in accordance with the Finance Companies Regulation; | 2-1 شركات التمويل المرخصة وفقاً لنظام شركات التمويل؛ |
| 1.3. Persons licensed by the Central Bank to provide Retail Payment Services under the Retail Payment Services and Card Schemes Regulation; | 3-1 الأشخاص المرخص لهم بواسطة المصرف المركزي بتقديم خدمات الدفع للتجزئة بموجب نظام خدمات الدفع بالتجزئة ومنظومات البطاقات؛ |
| 1.4. Insurance Brokers licensed in accordance with the Insurance Law; | 4-1 وسطاء التأمين المرخص لهم وفقاً لقانون التأمين؛ |
| 1.5. Insurance Companies licensed in accordance with the Insurance Law; and | 5-1 شركات التأمين المرخصة وفقاً لقانون التأمين؛ |
| 1.6. Stored value facility providers licensed in accordance with the Stored Value Facilities Regulation. | 6-1 ومزودو تسهيلات القيم المخزنة المرخص لهم وفقاً لنظام تسهيلات القيم المخزنة. |
2. A Person Deemed Licensed must provide prior written notice to the Central Bank of its intention to provide an Open Finance Service. The notice must be in the form prescribed by the Central Bank from time to time and must provide a description of the Open Finance Service that the Person intends to provide, the resources that will be utilised in the provision of the Open Finance Service and the governance arrangements relating to them. The Central Bank's approval must be obtained prior to the commencement of the provision of the Open Finance Service. The Central Bank will issue its decision of approval or rejection within a period not exceeding sixty (60) working days from the date of the notice. The lapse of this period without decision on the request shall be
- 2 يجب على الشخص المرخص له تلقائياً أن يقدم إشعاراً كتابياً مسبقاً إلى المصرف المركزي بعزمه على تقديم خدمة التمويل المفتوح. ويجب أن يكون الإشعار بالشكل الذي يحدده المصرف المركزي من حين لآخر، كما يجب أن يقدم وصفاً لخدمة التمويل المفتوح التي يعتزم تقديمها والموارد التي سيتم استخدامها في تقديم خدمة التمويل المفتوح وترتيبات الحوكمة المتعلقة بها. كما يجب الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل البدء في تقديم خدمة التمويل المفتوح. ويُصدر المصرف المركزي قراره بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوم عمل من تاريخ الإشعار. ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمناً له.

considered an implicit rejection thereof.

3. All relevant articles of this Regulation apply to Persons Deemed Licensed, when their approval to provide the Open Finance Service is granted by the Central Bank.
- 3- تسري جميع المواد ذات الصلة من هذا النظام على الأشخاص المرخص لهم تلقائياً، عندما يتم منحهم الموافقة على تقديم خدمة التمويل المفتوح من قبل المصرف المركزي.

Article (4) Limitations	المادة (4) القيود
1. An Open Finance Provider must not:	-1 يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح الامتناع عما يأتي:
1.1. receive, hold or transfer any funds for or on behalf of a User;	1-1 تلقي أي أموال لصالح المستخدم أو نيابة عنه، أو الاحتفاظ بها أو تحويلها؛
1.2. provide Advice to a User in relation to a particular Account or Product;	2-1 تقديم المشورة للمستخدم فيما يتعلق بحساب أو منتج معين؛
1.3. provide any personal and specific recommendation to a User in relation to a particular Account or Product;	3-1 تقديم أي توصية شخصية ومحددة للمستخدم فيما يتعلق بحساب أو منتج معين؛
1.4. receive any fee, commission, payment or other benefit from the provider of an Account or Product;	4-1 تلقي أي رسوم أو عمولة أو مدفوعات أو مزايا أخرى من مزود الحساب أو المنتج؛
1.5. process any User Data that is Sensitive Data for the provision of any Open Finance Service, even with the explicit consent of the User;	5-1 معالجة أي بيانات حساسة من بيانات المستخدم لتوفير أي من خدمات التمويل المفتوح، حتى وإن كان ذلك مع الحصول على موافقة صريحة من المستخدم؛
1.6. negotiate, mediate, effect or enter into any agreement or Transaction on behalf of a User in relation to an Account or Product; or	6-1 التفاوض أو التوسط أو التأثير أو إبرام أي اتفاقية أو معاملة نيابة عن المستخدم فيما يتعلق بحساب أو منتج؛
1.7. engage in any form of Insurance Intermediation or Insurance Underwriting.	7-1 أو ممارسة أي شكل من أشكال وساطة التأمين أو الاكتتاب في التأمين.

2. The limitations specified in Article 4 (1) of this Regulation, do not prevent an Open Finance Provider from providing Users with information, including information based on analyses, relating to commercially available but non-specific Accounts and/or Products. This can be communicated by displaying the information on-line or otherwise, but must not involve the provision of Advice.
- 2- لا تمنع القيود المحددة في المادة 4(1) من هذا النظام مزود خدمة التمويل المفتوح من تزويد المستخدمين بالمعلومات، بما في ذلك المعلومات القائمة على التحليلات، المتعلقة بالحسابات و/أو المنتجات المتاحة تجاريًا ولكنها غير محددة. ويمكن تقديم هذه المعلومات عن طريق عرضها عبر الإنترنت أو غير ذلك، ولكن يجب ألا يتضمن ذلك تقديم المشورة.
3. The limitations specified in Article 4 (1) of this Regulation do not apply to an Open Finance Provider who holds any required additional licence to perform the relevant activities from the Central Bank.
- 3- لا تسري القيود المحددة في المادة 4(1) من هذا النظام على مزود خدمة التمويل المفتوح الحائز من المصرف المركزي على أي ترخيص إضافي مطلوب لمزاولة الأنشطة ذات الصلة.

Accounts and Products in Scope of Open Finance **الحسابات والمنتجات ضمن نطاق التمويل المفتوح**

Article (5) Accounts and Products	المادة (5) الحسابات والمنتجات
1. An Account or a Product is within the scope of this Regulation where it relates to any of the following offered or issued by a Licensee:	1- يكون الحساب أو المنتج ضمن نطاق هذا النظام متى ارتبط بأي من البنود التالية التي تعرضها المنشأة المرخصة:
1.1 deposits;	1-1 الودائع؛
1.2 payment accounts and services;	2-1 حسابات وخدمات الدفع؛
1.3 savings accounts and term deposits;	3-1 حسابات التوفير والودائع لأجل؛
1.4 credit, debit and charge card accounts and products (including acquiring and processing card transactions);	4-1 حسابات ومنتجات بطاقات الائتمان والخصم والشحن (بما في ذلك الحصول على معاملات البطاقات ومعالجتها)؛
1.5 standing orders;	5-1 أوامر الدفع الدائمة؛
1.6 direct debits;	6-1 الخصم المباشر؛
1.7 stored value facilities and pre-paid payment accounts;	7-1 تسهيلات القيم المخزنة وحسابات الدفع المدفوعة مسبقًا؛
1.8 post-paid payment accounts;	8-1 حسابات الدفع الآجل؛
1.9 foreign exchange accounts and products;	9-1 حسابات ومنتجات الصرف الأجنبي؛

- | | |
|--|--|
| 1.10 credit, loans and any other personal finance accounts and products; | 10-1 الائتمان والقروض وأي حسابات ومنتجات تمويل شخصي أخرى؛ |
| 1.11 mortgages and other loans secured on property or other assets; | 11-1 الرهون العقارية والقروض الأخرى المضمونة بممتلكات أو أصول الأخرى؛ |
| 1.12 virtual accounts or products providing for the items specified in 1.1 – 1.11 above; and | 12-1 الحسابات الافتراضية أو المنتجات، التي تتيح البنود المحددة في الفقرات 1-1 إلى 1-1 الواردة أعلاه؛ |
| 1.13 insurance products, including life and general insurance. | 13-1 ومنتجات التأمين، بما في ذلك التأمين على الحياة والتأمين العام. |
2. The Central Bank may, from time to time, amend or supplement the list in Article 5 (1) of this Regulation.
- 2 للمصرف المركزي، من حين لآخر، أن يُعدل أو يضيف على القائمة الواردة في المادة 5(1) من هذا النظام.
3. The list in Article 5 (1) of this Regulation shall not include accounts or products regulated by the Securities and Commodities Authority, unless approved by the Securities and Commodities Authority.
- 3 لا تشمل القائمة الواردة في المادة 5(1) من هذا النظام الحسابات أو المنتجات التي تنظمها هيئة الأوراق المالية والسلع، ما لم توافق هيئة الأوراق المالية والسلع عليها.

Initial and Ongoing Requirements

المتطلبات الأولية والمستمرة

Article (6) Minimum Capital	المادة (6) الحد الأدنى لرأس المال
1. For the purpose of being granted a licence by the Central Bank to perform an Open Finance Service, an Open Finance Provider will be required to hold a minimum capital amount of one million Dirham (AED 1,000,000).	-1 لغرض الحصول على ترخيص من المصرف المركزي لتقديم خدمة التمويل المفتوح، يُطلب من مزود خدمة التمويل المفتوح أن يحتفظ بمبلغ رأس مال لا يقل عن مليون درهم (1,000,000 درهم إماراتي).
2. Additional capital requirements may be imposed by the Central Bank, at its sole discretion and notified to the Open Finance Provider, with the Central Bank taking into account factors such as the risk, size and/or complexity associated with the activities conducted by the Open Finance Provider.	-2 يمكن فرض متطلبات رأس مال إضافية من قبل المصرف المركزي وفقاً لتقديره الخاص، وإخطار مزود خدمة التمويل المفتوح بها، مع أخذ المصرف المركزي في الاعتبار عوامل مختلفة مثل المخاطر و/أو الحجم و/أو مستوى التعقيد، المرتبطة بالأنشطة التي يزاولها مزود خدمة التمويل المفتوح.

Article (7) Aggregate Capital Funds	المادة (7) إجمالي الأموال الرأسمالية
1. An Open Finance Provider must hold, at all times, aggregate capital funds that do not fall below the minimum capital requirements set in Article 6 of this Regulation. 2. The minimum capital held as aggregate capital funds must be the higher of the figure stated in Article 6 of this Regulation and the Central Bank's estimate of the wind down costs for the Open Finance Provider. 3. The Central Bank may at its sole discretion impose aggregate capital funds requirements higher than the requirements referred to in Article 7 (1) of this Regulation, if, taking into consideration the risk, scale and complexity of the Open Finance Provider's business, it considers such higher requirements are necessary for ensuring that the Open Finance Provider has the ability to fulfil its obligations under this Regulation.	1- يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح الاحتفاظ في جميع الأوقات بإجمالي أموال رأسمالية بما لا يقل عن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المحددة في المادة 6 من هذا النظام. 2- يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المحتفظ به كإجمالي أموال رأسمالية أعلى من الرقم الوارد في المادة 6 من هذا النظام وتقدير المصرف المركزي لتكاليف إنهاء أعمال مزود خدمة التمويل المفتوح. 3- للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، أن يفرض متطلبات تتعلق بإجمالي الأموال الرأسمالية تكون أعلى من المتطلبات المشار إليها في المادة 7 (1) من هذا النظام إذا اعتبر المصرف المركزي أن هذه المتطلبات الأعلى ضرورية لضمان أن يكون لدى مزود خدمة التمويل المفتوح القدرة على الوفاء بالتزاماته بموجب هذا النظام، وذلك مع مراعاة مخاطر أعمال مزود خدمة التمويل المفتوح وحجمها ومستوى تعقيدها.
Article (8) Capital Instruments	المادة (8) أدوات رأس المال
1. An Open Finance Provider's aggregate capital funds consist of: 1.1. paid-up capital; 1.2. reserves, excluding revaluation reserves; and 1.3. retained earnings. 2. An Open Finance Provider's aggregate capital funds cannot be met by any capital held within their entity which is otherwise allocated as any other	1- تتكون إجمالي الأموال الرأسمالية لمزود خدمة التمويل المفتوح من الآتي: 1-1 رأس المال المدفوع؛ 2-1 الاحتياطي، باستثناء احتياطي إعادة التقييم؛ 3-1 والأرباح المحتجزة. 2- لا يمكن تغطية إجمالي الأموال الرأسمالية لمزود خدمة التمويل المفتوح بأي رأس مال محتفظ به داخل مؤسسته يكون مخصصاً كأى رأس مال رقابي لأنشطة

regulatory capital for Licensed Financial Activities. The Central Bank may, at its sole discretion, vary these requirements for specific classes of Licensees.

مالية مرخصة. وللمصرف المركزي، حسب تقديره الخاص، أن يغيّر هذه المتطلبات بالنسبة لفئة محددة من المنشآت المرخصة.

3. The following items must be deducted from the aggregate capital funds:

3- يجب خصم البنود التالية من إجمالي الأموال الرأسمالية:

- 3.1 accumulated losses;
3.2 goodwill; and
3.3 any other items as determined by the Central Bank.

- 1-3 الخسائر المتراكمة؛
2-3 السمعة التجارية؛
3-3 وأي بنود أخرى يحددها المصرف المركزي.

Article (9) Professional Indemnity Insurance	المادة (9) تأمين التعويض المهني
1. An Open Finance Provider must hold professional indemnity insurance of an amount and scope suitable and proportionate to the risks arising from the Open Finance Service it provides, as approved by the Central Bank on a case-by-case basis. Subject to this, the minimum limits of indemnity per year are:	-1 يجب أن يكون لدى مزود خدمة التمويل المفتوح تأمين للتعويض المهني بمبلغ ونطاق مناسبين ومتناسبين مع المخاطر الناشئة عن خدمة التمويل المفتوح التي يقدمها، وذلك حسبما يوافق عليه المصرف المركزي على أساس كل حالة على حدة. ورهناً بذلك، تكون الحدود الدنيا لمبالغ التعويض في السنة الواحدة كما يلي:
1.1. for a single claim, five million Dirham (AED 5,000,000); and	1-1 خمسة ملايين درهم (5,000,000 درهم إماراتي) للمطالبة الواحدة؛
1.2. in aggregate the higher of five million Dirham (AED 5,000,000) or an amount equivalent to 50% of annual income from the Open Finance Provider's Open Finance Services.	2-1 وكقيمة إجمالية، الأعلى من خمسة ملايين درهم (5,000,000 درهم إماراتي) أو مبلغ يعادل 50% من الدخل السنوي من خدمات التمويل المفتوح لمزود خدمة التمويل المفتوح؛
The Central Bank may determine that an Open Finance Provider must hold minimum limits of indemnity in excess of these amounts.	وللمصرف المركزي أن يقرر بأن على مزود خدمة التمويل المفتوح الاحتفاظ بحدود دنيا للتعويضات تزيد عن المبالغ المذكورة أعلاه.

2. The professional indemnity insurance must at a minimum cover liabilities of the Open Finance Provider and its employees in respect of, *inter alia*, Unauthorized Transactions, data loss and breaches, cyber security risks and delayed or incorrectly Initiated Transactions.
- 2- يجب أن يغطي تأمين التعويض المهني على الأقل التزامات مزود خدمة التمويل المفتوح وموظفيه، فيما يتعلق بالمعاملات غير المصرح بها، وفقدان البيانات، وخرقها، ومخاطر الأمن السيبراني، والمعاملات المتأخرة أو التي تم بدؤها على نحو غير صحيح، ضمن أمور أخرى.

Article (10) Control of Controllers	المادة (10) ضوابط المسيطرين
1. A Person must not become a Controller of an Open Finance Provider without obtaining prior authorisation from the Central Bank.	1- يجب ألا يصبح الشخص مسيطراً على مزود خدمة التمويل المفتوح دون الحصول على إذن مسبق من المصرف المركزي.
2. The Central Bank may grant authorisation under Article 10 (1) of this Regulation if it considers that:	2- للمصرف المركزي أن يمنح الإذن بذلك بموجب المادة 10(1) من هذا النظام إذا اعتبر:
2.1 having regard to the likely influence of the Controller, the Open Finance Provider will remain compliant with the requirements of this Regulation and any other relevant Regulations, including Regulations issued in accordance with this Regulation and any relevant law; and	1-2 أنه مع مراعاة التأثير المحتمل للمسيطر، سيبذل مزود خدمة التمويل المفتوح ملتزماً بمتطلبات هذا النظام وأي أنظمة أخرى ذات صلة، بما في ذلك الأنظمة الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام، وأي قانون ذي صلة؛
2.2 the Controller meets the fit and proper and suitability requirements specified by the Central Bank.	2-2 وأنَّ المسيطر يفي بمتطلبات الجدارة والنزاهة والملاءمة التي يحددها المصرف المركزي.
3. The approval under Article 10 (2) of this Regulation may be granted subject to any conditions that the Central Bank may impose on the Person, including, but not limited to:	3- يمكن منح الموافقة بموجب المادة 10(2) من هذا النظام، مع مراعاة أي شروط قد يفرضها المصرف المركزي على الشخص، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر:
1.1. conditions restricting the Person's disposal or further acquisition of	1-3 شروطاً تقيد تخلص الشخص من، أو استحواذه على، الأسهم و / أو

shares and/or voting powers in the Open Finance Provider; and	صلاحيات التصويت في مزود خدمة التمويل المفتوح؛
1.2. conditions restricting the Person's exercise of voting power in the Open Finance Provider.	2-3 وشروطاً تقيد ممارسة الشخص لصلاحيات التصويت في مزود خدمة التمويل المفتوح.
Article (11) Corporate Governance	المادة (11) الحوكمة المؤسسية
1. Open Finance Providers must have and maintain effective, robust and well-documented corporate governance arrangements, including a clear organisational structure with well-defined, transparent and consistent lines of responsibility.	1- يجب أن يكون لدى مزود خدمة التمويل ترتيبات حوكمة مؤسسية فعالة ومتقنة وموثقة جيداً، والحفاظ عليها، بما في ذلك هيكل تنظيمي واضح مع مسارات مسؤولية محددة جيداً وشفافة ومتسقة.
2. The corporate governance arrangements referred to in Article 11 (1) of this Regulation must be comprehensive and proportionate to the nature, scale and complexity of the Open Finance Provider's business, and must contain, at a minimum:	2- يجب أن تكون ترتيبات الحوكمة المؤسسية المشار إليها في المادة 11(1) من هذا النظام شاملة ومتناسبة مع طبيعة وحجم ومستوى تعقيد أعمال مزود خدمة التمويل المفتوح، ويجب أن تتضمن ما يلي على الأقل:
2.1. a Board approved organisation structure which records in writing each division, department or unit, indicating the name of each responsible individual accompanied by a description of the respective function and responsibilities;	1-2 هيكل تنظيمي معتمد من قبل مجلس الإدارة، يسجل كتابة كل قسم أو إدارة أو وحدة، مع الإشارة إلى اسم كل فرد مسؤول مصحوباً بوصف للوظيفة والمسؤوليات المعنية؛
2.2. controls on conflicts of interest;	2-2 ضوابط بشأن تضارب المصالح؛
2.3. controls on integrity and transparency of the Open Finance Provider's operations;	3-2 ضوابط بشأن نزاهة وشفافية عمليات مزود خدمة التمويل المفتوح؛
2.4. controls to ensure compliance with applicable laws and regulations;	4-2 ضوابط لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها؛

- | | |
|---|--|
| <p>2.5. methods for maintaining confidentiality of information and complying with data privacy requirements; and</p> <p>2.6. procedures for regular monitoring and auditing of all corporate governance arrangements.</p> | <p>5-2 طرق الحفاظ على سرية المعلومات والامتثال لمتطلبات خصوصية البيانات؛</p> <p>6-2 وإجراءات للمراقبة والتدقيق بانتظام لجميع ترتيبات الحوكمة المؤسسية.</p> |
| <p>3. Persons being proposed to hold or who hold positions as Authorized Individuals within an Open Finance Provider must be authorised by the Central Bank to hold those positions.</p> | <p>3- يجب على الأشخاص المقترحين لشغل مناصب كأفراد مخولين، أو الذين يشغلون مناصب كأفراد مخولين، عند مزود خدمة التمويل المفتوح أن يحصلوا على موافقة من المصرف المركزي لشغل هذه المناصب.</p> |
| <p>4. Open Finance Providers, must, at all times, remain in full compliance with the Central Bank's Fitness and Propriety Regulation and the accompanying Standards, issued via Circular No. 4/2024, dated 25/07/2024 and any amendments thereof.</p> | <p>4- يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح استيفاء متطلبات "نظام الجدارة والنزاهة" والمعايير المصاحبة له الصادر بموجب تعميم المصرف المركزي رقم 2024/4 والمؤرخ 2024/7/25، وأي تعديلات تطرأ عليهما.</p> |

Article (12) Risk Management, Compliance and Internal Audit	المادة (12) إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي
1. Open Finance Providers must establish a framework with appropriate mitigation measures and control mechanisms to manage the operational, security and other risks to which they are, or might become, exposed. 2. The framework established under Article 12 (1) of this Regulation must be proportionate to the nature, scale and complexity of the Open Finance Provider's business, and must contain, at a minimum: 2.1 incident management procedures, including for the detection and classification of major operational and security incidents;	1- يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح وضع إطار عمل يحتوي على تدابير التخفيف المناسبة وآليات ضبط لإدارة المخاطر التشغيلية والمخاطر الأخرى التي يتعرضون لها أو يُحتمل تعرّضهم لها. 2- يجب أن يكون الإطار الذي يتم انشاؤه بموجب المادة 12(1) من هذا النظام متناسباً مع طبيعة وحجم ومستوى تعقيد أعمال مزود خدمة التمويل المفتوح، ويجب أن يتضمن ما يأتي على الأقل: 1-2 إجراءات إدارة الحوادث، بما في ذلك الكشف عن الحوادث التشغيلية والأمنية الرئيسية وتصنيفها؛

- 2.2 business continuity and disaster recovery plans, which include: (i) an adequate business continuity management programme to ensure continuation, timely recovery, or in extreme situations, orderly scale-down of critical operations in the event of major disruptions. The programme must comprise business impact analysis, recovery strategies, a business continuity plan and alternative sites for business and information technology recovery; and (ii) appropriate software development life cycle practices to ensure operational resilience and minimise application failures that may pose risks to users; and
- 2-2 خطط لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، والتي تشمل: (أ) برنامجاً مناسباً لإدارة استمرارية الأعمال، حرصاً على استمراريته، أو التعافي في الوقت المناسب، أو في الحالات القصوى، التخفيض المنظم للعمليات بالغة الأهمية في حالة حدوث اضطرابات كبيرة. ويجب أن يشمل البرنامج على تحليل التأثير على الأعمال، واستراتيجيات التعافي، وخطة استمرارية الأعمال، والمواقع البديلة لتعافي الأعمال وتقنية المعلومات؛ و(ب) اعتماد ممارسات ملائمة لدورة حياة تطوير البرمجيات لضمان المرونة التشغيلية وتقليل أعطال التطبيقات التي قد تشكّل مخاطر على المستخدمين؛
- 2.3 sound administrative and accounting procedures.
- 3-2 والإجراءات الإدارية والمحاسبية السليمة.
3. Open Finance Providers must establish a risk management function, an internal audit function and a compliance function and ensure that they are adequately resourced.
- 3- يجب على مزودي خدمة التمويل المفتوح إنشاء وظيفة لإدارة المخاطر ووظيفة للتدقيق الداخلي ووظيفة للامتثال، والتأكد من تزويد كل منها بما يكفي من الموارد.
4. Open Finance Providers must establish and maintain on an on-going basis a wind down plan that is acceptable to the Central Bank.
- 4- يجب على مزودي خدمة التمويل المفتوح وضع خطة لإنهاء الأعمال تكون مقبولة لدى المصرف المركزي، والحفاظ عليها بشكل مستمر.
5. The risk management function must be independent, permanent, have a reporting line directly to the Board and effectively monitor, report on and mitigate the operational, market, credit, legal and other risks to which the Open Finance Provider is exposed.
- 5- يجب أن تكون وظيفة إدارة المخاطر مستقلة ودائمة، وأن ترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة، وأن تقوم بشكل فعال بمراقبة المخاطر التشغيلية والسوقية والائتمانية والقانونية وغيرها من المخاطر التي يتعرّض لها مزود خدمة التمويل المفتوح، ورفع التقارير بشأنها، وتخفيفها.

6. The compliance function must be independent, permanent, have primary reporting obligations to the Chief Executive Officer and a right of direct access to the Board or the Board audit committee and/or Board risk committee and must monitor and report on observance of all applicable laws, regulations and standards and on adherence by staff and Senior Management to legal requirements, proper code of conduct and the requirements of this Regulation and other Regulations, where applicable.
- 6- يجب أن تكون وظيفة الامتثال مستقلة ودائمة، ولديها التزامات أساسية برفع تقاريرها إلى الرئيس التنفيذي ولها حق الوصول مباشرة إلى مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة أو لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة، ويجب أن تراقب وتقدم تقاريرها حول مراعاة جميع القوانين والأنظمة والمعايير المعمول بها، وكذلك عن التزام الموظفين والإدارة العليا بالمتطلبات القانونية وقواعد السلوك الملائمة ومتطلبات هذا النظام والأنظمة الأخرى، حيثما ينطبق ذلك.
7. The internal audit function must be independent, permanent, report directly to the Board, employ best practice in internal audit, and be effective. It must provide independent assurance to Senior Management on the quality of the Open Finance Provider's internal controls, risk management, compliance, systems, and controls.
- 7- يجب أن تكون وظيفة التدقيق الداخلي مستقلة ودائمة، وترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة، وأن تطبق أفضل ممارسات التدقيق الداخلي، وأن تكون فعالة. كما يجب أن توفر تأكيداً مستقلاً للإدارة العليا على جودة الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال والنظم والضوابط لدى مزود خدمة التمويل المفتوح.
8. Open Finance Providers must not Outsource any material activity, including to any related party without the prior receipt of notification of non-objection from the Central Bank. Open Finance Providers will retain full responsibility for the services provided by any Outsourced service provider. Although all requests for non-objection will be considered on their individual merits, the Central Bank will, in general, not permit the Outsourcing of core activities, and key management and control functions.
- 8- يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح عدم تعهيد أي نشاط جوهري، بما في ذلك إلى أي طرف ذي علاقة دون الحصول على إشعار مسبق بعدم ممانعة المصرف المركزي. ويحتفظ مزود خدمة التمويل المفتوح بالمسؤولية الكاملة عن الخدمات التي يقدمها أي مزود خدمة تعهيد. ورغم أن جميع طلبات عدم الممانعة سيتم النظر فيها على أساس مزاياها الفردية، لن يسمح المصرف المركزي بوجه عام بتعهيد الأنشطة الأساسية، ووظائف الإدارة والضبط الرئيسية.
9. Regulatory requirements for specific functions including risk management, internal audit and compliance, may be established in separate Regulations.
- 9- يمكن وضع متطلبات رقابية لوظائف محددة، بما في ذلك إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والامتثال، في أنظمة منفصلة.

Article (13) Record Keeping	المادة (13) حفظ السجلات
1. Open Finance Providers must maintain records relating to the provision of their Open Finance Services, which must at a minimum include records of the following matters: 1.1. User consent to access User Data and/or Initiate Transactions as required under Article 22 of this Regulation; 1.2. Evidence of all User Data provided to the Open Finance Provider by Licensees who are Data Holders on behalf of Users; 1.3. All Transactions Initiated by the Open Finance Provider on the instruction of Users; and 1.4. Details of and evidence that all User Data related to a Transaction was destroyed or otherwise disposed of.	1- يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح الاحتفاظ بسجلات تتعلق بتقديم خدمة التمويل المفتوح الخاصة بهم، والتي يجب أن تتضمن على الأقل سجلات للأمور الآتية: 1-1 موافقة المستخدم على الوصول إلى بيانات المستخدم و/ أو بدء المعاملات كما هو مطلوب بموجب المادة 22 من هذا النظام؛ 2-1 الأدلة الخاصة بجميع بيانات المستخدم المقدمة إلى مزود خدمة التمويل المفتوح من قبل المنشآت المرخصة المحتفظة بالبيانات نيابة عن المستخدمين؛ 3-1 جميع المعاملات التي بدأها مزود خدمة التمويل المفتوح بناءً على تعليمات المستخدمين؛ 4-1 التفاصيل والأدلة الخاصة بجميع بيانات المستخدم المتعلقة بمعاملة والتي تم إتلافها أو التخلص منها بأي شكل من الأشكال.
2. All records maintained pursuant to Article 13 of this Regulation must be kept securely, in a durable medium and must be capable of being made available to the Central Bank promptly upon request.	2- يجب إبقاء جميع السجلات المحفوظة بموجب المادة 13 من هذا النظام بشكل آمن وعبر وسيلة دائمة، مع إمكانية إتاحتها للمصرف المركزي على الفور عند طلبها.
3. Open Finance Providers must retain the records referred to in Article 13 of this Regulation for a period of at least five (5) years from the date of creation of such records, unless otherwise required by applicable laws or the Central Bank.	3- يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح الاحتفاظ بالسجلات المشار إليها في المادة 13 من هذا النظام لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات اعتباراً من تاريخ إنشاء هذه السجلات، ما لم تتطلب القوانين المعمول بها أو المصرف المركزي خلاف ذلك.

Article (14) Notification and Reporting Requirements	المادة (14) متطلبات الإخطار ورفع التقارير
1. An Open Finance Provider must be open and cooperative with the Central Bank and notify the Central Bank of all matters that the Central Bank might reasonably require notice of, including to support the performance of the Central Bank's supervisory functions.	1- يجب أن يكون مزود خدمة التمويل المفتوح منفتحاً ومتعاوناً مع المصرف المركزي، وأن يُخطر المصرف المركزي بجميع المسائل التي قد يطلب المصرف المركزي إشعاراً بها بشكل معقول، بما في ذلك لدعم أداء وظائف المصرف المركزي الرقابية.
2. An Open Finance Provider must comply with all regulatory reporting requirements, including ongoing requirements specified by the Central Bank from time to time.	2- يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح الامتثال لجميع متطلبات إعداد التقارير الرقابية، بما في ذلك المتطلبات المستمرة التي يحددها المصرف المركزي من حين لآخر.
3. Where any material change affects the accuracy and completeness of information provided in an Application, the Applicant or Open Finance Provider, as the case may be, must immediately notify the Central Bank of such change and provide all necessary information and documents.	3- في حالة حدوث أي تغيير جوهري يؤثر على دقة واكتمال المعلومات المقدمة في الطلب، يجب على مقدم الطلب أو مزود خدمة التمويل المفتوح، كما يقتضي الحال، إخطار المصرف المركزي فوراً بهذا التغيير وتقديم جميع المعلومات والمستندات اللازمة.
4. An Open Finance Provider must immediately notify the Central Bank of any violation or potential violation of a material requirement under this Regulation or other applicable legal or regulatory requirement.	4- يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح إخطار المصرف المركزي على الفور بأي مخالفة أو مخالفة محتملة لمتطلب جوهري تحت هذا النظام أو أي متطلب قانوني أو رقابي آخر معمول به.
5. An Open Finance Provider must immediately notify the Central Bank if it becomes aware that any of the following events have occurred or are likely to occur:	5- يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح إخطار المصرف المركزي فوراً عندما يصبح على علم بوقوع، أو باحتمالية وقوع، أي من الأحداث الآتية:
5.1 if a Data Holder or Service Owner unjustifiably refuses access to an Account or Product and/or information relating to them;	1-5 رفض المحتفظ بالبيانات أو مالك الخدمة، بشكل غير مبرر، إتاحة الوصول إلى حساب أو منتج و/أو المعلومات المتعلقة بهم؛
5.2 any event that prevents access to or disrupts the operational or security	2-5 أي حدث يمنع الوصول إلى الحالة التشغيلية أو الأمنية لمزود خدمة

status of the Open Finance Provider;	التمويل المفتوح، أو يُحدث اضطراباً بها؛	
5.3 any legal action taken against the Open Finance Provider or any member of its Senior Management or director of the Board either in the State or outside the State;	أي إجراء قانوني يُتخذ ضد مزود خدمة التمويل المفتوح أو أي عضو في إدارته العليا أو عضو في مجلس إدارته سواء داخل الدولة أو خارجها؛	3-5
5.4 the commencement against the Open Finance Provider or any member of its Senior Management or director of the Board of any insolvency, winding up, liquidation or equivalent proceedings, or the appointment of any receiver, administrator or provisional liquidator in any jurisdiction;	بدء إجراءات إعسار مالي أو إنهاء أو تصفية أعمال أو ما يعادل ذلك ضد مزود خدمة التمويل المفتوح أو أي عضو في إدارته العليا أو عضو في مجلس إدارته، أو تعيين أي حارس قضائي أو مدير أو مسؤول تصفية مؤقت؛	4-5
5.5 any disciplinary measure or sanction taken against the Open Finance Provider or any member of its Senior Management or director of the Board or any measure or sanction imposed on any of them by a body other than the Central Bank, whether in the State or outside the State;	أي إجراء تأديبي أو جزاء يُتخذ ضد مزود خدمة التمويل المفتوح أو أي عضو من أعضاء إدارته العليا أو عضو مجلس الإدارة أو أي إجراء أو جزاء يوقع على أي منهم من قبل جهة أخرى غير المصرف المركزي سواء داخل الدولة أو خارجها؛	5-5
5.6 any material change in regulatory requirements to which the Open Finance Provider is subject beyond those of the Central Bank, whether in the State or outside the State; or	أي تغيير جوهري في المتطلبات الرقابية التي يخضع لها مزود خدمة التمويل المفتوح بخلاف متطلبات المصرف المركزي سواء داخل الدولة أو خارجها؛	6-5
5.7 any other event specified by the Central Bank.	أو أي حدث آخر يحدده المصرف المركزي.	7-5

Requirements Relating to the Sharing of Data and Initiation of Transactions

المتطلبات المتعلقة بمشاركة البيانات وبدء المعاملات

Article (15) Obligations of Licensees	المادة (15) التزامات المنشآت المرخصة
1. Licensees who are Data Holders and Service Owners must:	1- يجب على المنشآت المرخصة المحتفظة بالبيانات ومالكي الخدمات:
1.1. establish and maintain a dedicated interface to provide secure on-line access to Accounts and Products by Open Finance Providers through the API Hub and other relevant components of the Open Finance Framework;	1-1 إنشاء، والحفاظ على، واجهة مخصصة لتوفير وصول آمن عبر الإنترنت إلى الحسابات والمنتجات من قبل مزودي خدمة التمويل المفتوح من خلال واجهة برمجة التطبيقات ومكونات إطار التمويل المفتوح الأخرى ذات الصلة؛
1.2. within fourteen (14) days of receipt of approval from the Central Bank to perform Open Finance Services, register and maintain their registration as a participant under the Trust Framework; and	2-1 في غضون أربعة عشر (14) يوماً من استلام موافقة من المصرف المركزي بأداء خدمات التمويل المفتوح، التسجيل والحفاظ على التسجيل كمشارك في إطار الثقة؛
1.3. co-operate openly and in a timely manner, as specified in this Regulation, with an Open Finance Provider with regard to the sharing of User Data of the Users who are customers of the Licensee and/or the initiation of Transactions, subject to the User's consent. A Licensee must not share any User Data in its possession where that User is not a customer of the Licensee, or where the Licensee receives the User Data from a Service Owner.	3-1 والتعاون بشكل منفتح وفي الوقت المناسب، على النحو المحدد في هذا النظام، مع مزود لخدمة التمويل المفتوح فيما يتعلق بمشاركة بيانات المستخدم الخاصة بمستخدمي المنشأة المرخصة و / أو بدء المعاملات، بشرط الحصول على موافقة المستخدم. يجب على المنشأة المرخصة عدم مشاركة أي بيانات مستخدم في حوزتها إذا لم يكن هذا المستخدم عميلاً للمنشأة المرخصة، أو عندما تتلقى المنشأة المرخصة بيانات المستخدم من مالك الخدمة.
2. No Person shall engage in data scraping, or any other similar data extraction activity, whether or not in conjunction with automated data entry,	2- لا يجوز لأي شخص المشاركة في نشاط استخلاص البيانات أو أي نشاط آخر مشابه لاستخراج البيانات، سواء كان

in order to undertake any activities subject to this Regulation except as permitted under applicable laws. No Person shall engage in the interception of digital connections, including but not limited to the application programming interface, between the public interfaces and other systems of a Licensee's online or mobile applications by way of reverse engineering or any other similar activity, except as permitted under applicable State laws.

ذلك مقترناً بالإدخال الآلي للبيانات أو لم يكن، بهدف ممارسة أي أنشطة تخضع لهذا النظام، باستثناء ما تُجيزه القوانين المعمول بها. كما لا يجوز لأي شخص أن يقوم باعتراض الاتصالات الرقمية، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، واجهة برمجة التطبيقات، بين الواجهات الخاصة بالجمهور والنظم الأخرى للتطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المتحرك والخاصة بالمنشأة المرخصة، من خلال إجراء هندسة عكسية أو أي نشاط مشابه آخر، باستثناء ما تُجيزه القوانين السارية في الدولة.

Article (16) Obligations relating to Data Sharing	المادة (16) الالتزامات ذات الصلة بخدمات مشاركة البيانات
1. The Data Sharing obligations under Article 16 of this Regulation apply only in relation to User Data. 2. Subject to provision of the User's consent in accordance with Article 22 of this Regulation, where a User uses Data Sharing provided by a Data Service Provider to consolidate information relating to the User Data of that User, the Data Holder must: 2.1 communicate the information relating to the User Data in accordance with the request received; 2.2 treat a request for information relating to the User Data in the same way as a request solely received directly from the User; and	1- تنطبق التزامات خدمات مشاركة البيانات بموجب هذه المادة 16 من هذا النظام فيما يتعلق فقط ببيانات المستخدم. 2- مع مراعاة الحصول على موافقة المستخدم وفقاً للمادة 22 من هذا النظام، إذا استعمل المستخدم خدمات مشاركة البيانات المقدمة من قبل مزود خدمة البيانات، لدمج المعلومات المتعلقة ببيانات المستخدم الخاصة بذلك المستخدم، فإنه يجب على المحتفظ بالبيانات: 1-2 توفير المعلومات المتعلقة ببيانات المستخدم وفقاً للطلب الوارد؛ 2-2 التعامل مع طلب الحصول على المعلومات المتعلقة ببيانات المستخدم بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع طلب يتم استلامه حصراً وبصورة مباشرة من المستخدم فقط؛

- 2.3 communicate securely with the Data Sharing Provider in accordance with this Regulation and other applicable Regulations and requirements of the Open Finance Framework.
3. A Data Sharing Provider must:
- 3.1 only provide Data Sharing in accordance with the User's explicit consent and instructions;
- 3.2 not Process any User Data that is Sensitive Data for the provision of Data Sharing, even with the explicit consent of the User;
- 3.3 ensure that the User's personalised security credentials, such as Personal Identification Numbers (PIN) and/or passwords, are:
- 3.3.1 not accessible to other parties, with the exception of the issuer of the credentials; and
- 3.3.2 transmitted through secure and efficient channels.
4. The Data Sharing Provider must identify itself to and communicate securely with the Data Holder and the User.
5. The Data Sharing Provider must not use, access or store any information for any purpose except for the provision of the Data Sharing services explicitly requested by the User, except where necessary to comply with any applicable law of the State.
- 3-2 والتواصل بشكل آمن مع مزود خدمات مشاركة البيانات بموجب هذا النظام والأنظمة المطبقة الأخرى ومتطلبات إطار التمويل المفتوح.
- 3- يجب على مزود خدمات مشاركة البيانات:
- 1-3 توفير مشاركة البيانات فقط طبقاً لموافقة المستخدم الصريحة وتعليماته؛
- 2-3 عدم معالجة أي بيانات مستخدم تكون بيانات حساسة لتوفير خدمات مشاركة البيانات، حتى مع موافقة صريحة من المستخدم؛
- 3-3 التأكد من أن بيانات اعتماد الأمان المخصصة للمستخدم، مثل أرقام التعريف الشخصي و / أو كلمات المرور:
- 1-3-3 غير متاحة لأطراف أخرى، باستثناء جهة إصدار بيانات الاعتماد؛
- 2-3-3 ويتم نقلها عبر قنوات آمنة وفعالة.
- 4- يجب على مزود خدمات مشاركة البيانات تعريف نفسه والتواصل بشكل آمن مع المُحتفظ بالبيانات والمستخدم.
- 5- يجب على مزود خدمات مشاركة البيانات عدم استخدام أي معلومات أو الوصول إليها أو تخزينها لأي غرض بخلاف توفير خدمات مشاركة البيانات التي يطلبها المستخدم صراحة، باستثناء الحالات اللازمة للامتثال لأي قانون معمول به في الدولة.

Article (17) Obligations relating to Service Initiation	المادة (17) الالتزامات المتعلقة بخدمات بدء الخدمة
1. The obligations under Article 17 of this Regulation relating to Service Initiation apply only in relation to relevant Accounts and Products.	-1- تنطبق الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة 17 والمتعلقة بخدمات بدء الخدمة فيما يتعلق فقط بالحسابات والمنتجات ذات الصلة.
2. Where a User gives explicit consent for a Transaction to be Initiated through a Service Initiation Provider, the Service Owner must:	-2- عندما يمنح المستخدم موافقته الصريحة على بدء معاملة من خلال مزود خدمات بدء الخدمة، يجب على مالك الخدمة:
2.1 communicate securely with the Service Initiation Provider in accordance with the Regulations and requirements of the Open Finance Framework;	1-2 التواصل بشكل آمن مع مزود خدمات بدء الخدمة وفقاً للأنظمة ومتطلبات إطار التمويل المفتوح؛
2.2 immediately after receipt of the instruction to Initiate a Transaction for the User, provide or make available to the Service Initiation Provider all information required for the initiation of the Transaction, and subsequently display the status of the Transaction to the User, until its completion; and	2-2 مباشرة بعد استلام التعليمات لبدء معاملة للمستخدم، توفير أو إتاحة جميع المعلومات اللازمة لبدء المعاملة لمزود خدمات بدء الخدمة، ثم بعد ذلك عرض حالة المعاملة على المستخدم حتى اكتمالها؛
2.3 treat the instruction to Initiate the Transaction in the same way as an instruction solely received directly from the User.	3-2 والتعامل مع التعليمات لبدء المعاملة بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع التعليمات التي يتم حصراً تلقيها بصورة مباشرة من المستخدم.
3. A Service Initiation Provider must:	-3- يجب على مزود خدمات بدء الخدمة:
3.1 only provide Service Initiation in accordance with the User's explicit consent and instructions;	1-3 توفير خدمات بدء الخدمة فقط طبقاً لموافقة المستخدم الصريحة وتعليماته؛

- | | |
|--|---|
| 3.2 ensure that the User's personalised security credentials, such as PIN and/or passwords, are: | 2-3 التأكد من أن بيانات اعتماد الأمان المخصصة للمستخدم، مثل أرقام التعريف الشخصي و / أو كلمات المرور: |
| 3.2.1 not accessible to other parties, with the exception of the issuer of the credentials; and | 1-2-3 لا يمكن الوصول إليها من قبل الأطراف أخرى، باستثناء جهة إصدار بيانات الاعتماد؛ |
| 3.2.2 transmitted through secure and efficient channels. | 2-2-3 ويتم نقلها عبر قنوات آمنة وفعالة. |
-
- | | |
|--|---|
| 4. Each time it Initiates a Transaction, the Service Initiation Provider must identify itself to the Service Owner and communicate securely with the Service Owner. | -4 يجب على مزود خدمات بدء الخدمة تعريف نفسه لمالك الخدمة والتواصل بشكل آمن مع مالك الخدمة في كل مرة يتم فيها بدء معاملة. |
| 5. In providing its services the Service Initiation Provider must not use, access or store any information for any purpose except for the provision of the services explicitly requested by the User, except where necessary to comply with any applicable law of the State. | -5 يجب على مزود خدمات بدء الخدمة، عند توفير خدماته، عدم استخدام أي معلومات أو الوصول إليها أو تخزينها لأي غرض آخر بخلاف توفير الخدمات التي يطلبها المستخدم صراحةً، باستثناء الحالات الضرورية للامتثال لأي قانون معمول به في الدولة. |

Authentication and secure communication **المصادقة والاتصال الآمن**

Article (18) Authentication	المادة (18) المصادقة
1. Licensees who are Data Holders and Service Owners must apply authentication procedures in accordance with Article 18 (2) of this Regulation, where a User:	-1 يجب على المنشآت المرخصة التي تعد محتفظة بالبيانات ومالكة خدمات، يجب عليها تطبيق إجراءات المصادقة وفقاً للمادة 18(2) من هذا النظام عندما يقوم المستخدم:
1.1. accesses Account or Product information through a Data Sharing Provider conducting Data Sharing activities; or	1-1 بالوصول إلى معلومات حساب أو منتج من خلال مزود خدمات

مشاركة البيانات الذي يزاول
أنشطة مشاركة البيانات؛

- 1.2. initiates a Transaction through a Service Initiation Provider conducting Service Initiation activities.
- 2-1 أو يبدأ معاملة من خلال مزود خدمات بدء الخدمة الذي يزاول أنشطة خدمات بدء الخدمة.
- 2- يجب على المنشآت المرخصة التي تعدّ محتفظة بالبيانات و / أو مالكة خدمات أن تحدّد وتنفّذ عملية مصادقة موثوقة وفعالة للتحقق من هوية المستخدم والتحقق من صلاحيته. ويجب أن تستوجب هذه العملية على الأقل إجراء مصادقة ثنائية، بما في ذلك عناصر المعرفة أو الحيازة أو تلك المناصلة بالمستخدم. ويجب تطبيق إجراءات إضافية في الظروف عالية المخاطر. كما يجب على المنشآت المرخصة التي تعدّ محتفظة بالبيانات و / أو مالكة خدمات الامتثال لأي متطلبات إضافية يحددها المصرف المركزي من حين لآخر.
2. Licensees who are Data Holders and/or Service Owners must select and implement a reliable and effective authentication procedure to verify the identity and validate the authority of the User. At a minimum, the procedure must require two factor authentication, including elements of knowledge, possession or inherence. Additional procedures must be applied in higher risk circumstances. Licensees who are Data Holders and/or Service Owners must also comply with any additional requirements specified from time to time by the Central Bank.
- 3- يمكن لمزودي خدمات مشاركة البيانات و / أو خدمات بدء الخدمة الاعتماد على إجراءات المصادقة التي يقوم بها المحتفظ بالبيانات أو مالك الخدمة، حسبما هو مناسب.
3. Providers of Data Sharing and/or Service Initiation may rely on authentication procedures performed by the Data Holder or Service Owner, as appropriate.

Article (19)
Secure Communication

المادة (19)
الاتصال الآمن

1. All participants in Open Finance must use common and secure open standards of communication for the purpose of identification, authentication, notification and information, as well as for the implementation of security measures, between Licensees who are Data Holders and/or Service Owners in addition to Data Sharing Providers, Service Initiation Providers, Users, Payers, Payees and other relevant parties.
- 1- يجب على جميع المشاركين في التمويل المفتوح استخدام معايير اتصال مفتوحة ومشتركة وأمنة لغرض تحديد الهوية والمصادقة والإخطار والمعلومات، وكذلك لتنفيذ التدابير الأمنية، بين المنشآت المرخصة التي تعدّ محتفظة بالبيانات و / أو مالكة الخدمات بالإضافة إلى مزودي خدمات مشاركة البيانات ومزودي خدمات بدء الخدمة والمستخدمين والدافعين والمستفيدين والأطراف الأخرى ذات الصلة.

2. All communications must be conducted in accordance with the Regulations, as prescribed from time to time by the Central Bank, pursuant to the Open Finance Framework.
- 2- يجب إجراء جميع الاتصالات وفقاً للأنظمة المنصوص عليها من حين لآخر من قبل المصرف المركزي، استناداً إلى إطار التمويل المفتوح.
3. Licensees offering Accounts or Products that are accessible online must have in place at least one interface which meets each of the following requirements:
- 3- يجب أن يكون للمنشآت المرخصة التي تُوفّر حسابات أو منتجات يمكن الوصول إليها إلكترونياً عبر الإنترنت واجهة واحدة على الأقل تفي بكل من المتطلبات التالية:
- 3.1 Data Sharing Providers and Service Initiation Providers can identify themselves to the Licensees;
- 1-3 يمكن لمزوّدي خدمات مشاركة البيانات ومزوّدي خدمات بدء الخدمة تعريف أنفسهم للمنشآت المرخصة؛
- 3.2 Data Sharing Providers can communicate securely to request and receive information on one or more Products and/or Accounts; and
- 2-3 يمكن لمزوّدي خدمات مشاركة البيانات التواصل بشكل آمن لطلب وتلقي معلومات حول منتج و/أو حساب واحد أو أكثر؛
- 3.3 Service Initiation Providers can communicate securely to provide Service Initiation and receive information on Service Initiation and the associated Transaction.
- 3-3 ويمكن لمزوّدي خدمات بدء الخدمة التواصل بشكل آمن لتوفير خدمات بدء الخدمة وتلقي معلومات حول خدمات بدء الخدمة والمعاملات المتعلقة بها.
4. Licensees must establish the interface referred to in Article 19(3) of this Regulation by means of a dedicated interface or by allowing use by the Open Finance Providers, of the interface used for authentication and communication with the Licensee's User.
- 4- يجب على المنشآت المرخصة إنشاء الواجهة المشار إليها في المادة 19(3) من هذا النظام عن طريق واجهة مخصصة، أو عن طريق السماح لمزوّدي خدمة التمويل المفتوح باستخدام الواجهة المستخدمة للمصادقة والاتصال مع المستخدم التابع للمنشأة المرخصة.
5. Licensees must also ensure that any dedicated interface referred to in Article 19 (3) of this Regulation uses ISO 20022 elements, components or approved message definitions, for financial messaging, as amended/updated from time to time.
- 5- بالنسبة للرسائل المالية، يجب على المنشآت المرخصة أيضاً التأكد من أنّ أي واجهة مخصصة مشار إليها في المادة 19(3) من هذا النظام تستخدم عناصر ISO 20022 أو مكوناته أو تعريفات الرسائل المعتمدة، حسبما يتم تعديلها أو تحديثها من وقت لآخر.

- 6 Information held by the Data Holder or Service Owner must only be accessed for the purposes of providing Open Finance Services and any relevant ancillary activities in compliance with the requirements of this Regulation.
- 6- لا يجوز الوصول إلى المعلومات لدى المُحتفظ بالبيانات أو مالك الخدمة إلا لأغراض توفير خدمة التمويل المفتوح وأي أنشطة ذات صلة بذلك وتمثل متطلبات هذا النظام.

Article (20) Obligations towards Users	المادة (20) الالتزامات تجاه المستخدمين
1. Open Finance Providers must operate prudently and ethically and with competence, in a manner that will not adversely affect the interests of a User or potential User.	1- يجب أن يلتزم مزودو خدمة التمويل المفتوح بالحكمة والأخلاقية وبالكفاءة خلال عملهم بطريقة لا تؤثر سلباً على مصالح المستخدم أو المستخدم المحتمل.
2. Open Finance Providers must provide a User with written terms and conditions governing their contractual relationship with the User in advance of entering into a relationship with a User for the provision of Open Finance Services.	2- يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح تزويد المستخدم بشروط وأحكام كتابية تحكم علاقتهم التعاقدية مع المستخدم قبل الدخول في علاقة مع المستخدم لتزويده بخدمات التمويل المفتوح.
3. The terms and conditions referred to in Article 20 (2) of this Regulation must be written in clear, plain and understandable language, in a manner that is not misleading, and must, at a minimum, be available in Arabic and in English. To the extent that the Open Finance Provider is contractually entitled to make changes to its terms and conditions, the Open Finance Provider must provide at least sixty (60) calendar days' notice to the User of such changes.	3- يجب أن تكون الشروط والأحكام المشار إليها في المادة 20(2) من هذا النظام مكتوبة بلغة واضحة وخالية من التعقيد ومفهومة بطريقة غير مضللة، ويجب أن تكون متاحة باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل. وطبقاً للحد الذي يحق فيه لمزود خدمة التمويل المفتوح تعاقدياً إجراء تغييرات على شروطه وأحكامه، يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح تقديم إشعار مدته ستون (60) يوماً تقويمياً على الأقل للمستخدم بهذه التغييرات.
4. A User is entitled to terminate its relationship with an Open Finance Provider, at no charge (direct or indirect), if the User does not accept the change(s) to the Open Finance Provider's terms and conditions notified to the User under Article 20 (3) of this Regulation.	4- يحق للمستخدم إنهاء علاقته مع مزود خدمة التمويل المفتوح دون أي رسوم (مباشرة أو غير مباشرة) إذا لم يقبل المستخدم التغيير / التغييرات على شروط وأحكام مزود خدمة التمويل المفتوح، والتي يتم إخطار المستخدم بها بموجب المادة 20(3) من هذا النظام.

5. An Open Finance Provider's terms and conditions with Users must at a minimum set out the following:
- 5- يجب أن تبين شروط وأحكام مزود خدمة التمويل المفتوح مع المستخدمين على الأقل ما يلي:
- 5.1 schedule of fees and charges; 1-5 جدول الرسوم والتكاليف؛
- 5.2 contact details of the Open Finance Provider, including legal name and registered address, and the address of the agent, where applicable; 2-5 تفاصيل الاتصال بمزود خدمة التمويل المفتوح، بما يشمل الاسم القانوني والعنوان المسجل، وعنوان الوكيل، حيثما ينطبق ذلك؛
- 5.3 the communication channel(s) between the Open Finance Provider and the User; 3-5 قناة / قنوات التواصل بين مزود خدمة التمويل المفتوح والمستخدم؛
- 5.4 the manner and timeline for notification by the User to the Open Finance Provider in case of unauthorised, delayed or incorrect Service Initiation; 4-5 الطريقة والجدول الزمني لقيام المستخدم بإخطار مزود خدمة التمويل المفتوح في حالة بدء الخدمة بشكل غير مصرح به أو متأخر أو غير صحيح؛
- 5.5 information on the Open Finance Provider's and the User's respective liability for Unauthorized Transactions; 5-5 معلومات عن مسؤوليات كل من مزود خدمة التمويل المفتوح والمستخدم بشأن المعاملات غير المصرح بها؛
- 5.6 information on the Open Finance Provider's complaint procedures; 6-5 معلومات حول إجراءات الشكاوى الخاصة بمزود خدمة التمويل المفتوح؛
- 5.7 information on the manner in which disputes between the Open Finance Provider and the User are to be resolved; and 7-5 معلومات عن الطريقة التي يتم بها حل المنازعات بين مزود خدمة التمويل المفتوح والمستخدم؛
- 5.8 the Open Finance Provider's procedure for reporting of Unauthorized Transactions. 8-5 وإجراءات مزود خدمة التمويل المفتوح للإبلاغ عن المعاملات غير المصرح بها.

Liability المسؤولية

Article (21) Liability for Unauthorised Transactions, Defective Transactions and Data Breaches	المادة (21) المسؤولية عن المعاملات غير المصرّح بها، والمعاملات التي تشتمل على أوجه قصور، وخرق البيانات
1. An Open Finance Provider is liable to a User for loss or damage suffered by the User where there has been unauthorized access to or loss of the User Data of that User held by the Open Finance Provider.	1- يكون مزود خدمة التمويل المفتوح مسؤولاً تجاه المستخدم عن الخسائر أو الأضرار التي يتكبدها المستخدم في حالة الوصول غير المصرّح به إلى بيانات المستخدم التي يحتفظ بها مزود خدمة التمويل المفتوح أو فقدانها.
2. In relation to Initiation Services, a Service Initiation Provider is liable to a User for loss or damage suffered by the User in relation to the non-execution or late or defective execution of a Transaction (arising from the late initiation and/or late processing of the initiation of Transactions), including where there has been a failure by the Service Initiation Provider to ensure that the Transaction was appropriately authorised, authenticated, accurately recorded or failure to use appropriate secure methods of communication.	2- فيما يتعلق بخدمات بدء الخدمة، يتحمل مزود خدمات بدء الخدمة المسؤولية تجاه المستخدم عن الخسائر أو الأضرار التي يتكبدها المستخدم فيما يتعلق بعدم تنفيذ المعاملة أو تنفيذها بشكل متأخر أو التي تشتمل على أوجه قصور (الناشئة عن البدء المتأخر و/ أو المعالجة المتأخرة لبدء المعاملات)، بما في ذلك عند وجود فشل من قبل مزود خدمات بدء الخدمة للتأكد من أنه تم التصريح بالمعاملة بشكل مناسب، والمصادقة عليها أو تسجيلها بدقة، أو فشله في استخدام طرق اتصال آمنة مناسبة.
3. In the case of a dispute between the Service Initiation Provider and the User as to the Service Initiation Provider's liability under Article 21 (2) of this Regulation, it is for the Service Initiation Provider to prove that the Transaction was correctly processed, with supporting evidence.	3- في حالة وجود نزاع بين مزود خدمات بدء الخدمة والمستخدم فيما يتعلق بمسؤولية مزود خدمات بدء الخدمة بموجب المادة 21(2) من هذا النظام، فإن على مزود خدمات بدء الخدمة إثبات أن المعاملة قد تمت معالجتها بشكل صحيح، مع تقديم الأدلة الداعمة لذلك.
4. In relation to Initiation services, a Service Owner is liable to a User for loss or damage suffered by the User in relation to the non-execution or late or defective execution of a Transaction, unless such loss or damage occurred as a result of any act or omission of the	4- فيما يتعلق بخدمات بدء الخدمة، يكون مالك الخدمة مسؤولاً تجاه المستخدم عن الخسائر أو الأضرار التي يتكبدها المستخدم فيما يتعلق بعدم تنفيذ المعاملة أو تنفيذها بشكل متأخر أو التي تشتمل على أوجه قصور، ما لم تحدث هذه الخسائر أو الأضرار نتيجة لأي فعل أو

Service Initiation Provider as provided for in Article 21 (2) of this Regulation.

إهمال من جهة مزود خدمات بدء الخدمة على النحو الوارد في المادة 21(2) من هذا النظام.

5. Any breach of security or other action that leads to the illegal, unauthorised, or accidental access, alteration, destruction, disclosure or loss of User Data that is a User's Personal Data during storage, transmission or otherwise that is caused directly or indirectly, in whole or in part, by an Open Finance Provider may subject the Open Finance Provider to administrative and financial sanctions and penalties as deemed appropriate by the Central Bank, without prejudice to any other sanctions or penalties set out under applicable laws.

- 5- إن أي اختراق أمني أو حدث آخر يؤدي إلى الوصول غير القانوني أو غير المصرح به أو العرضي أو تغيير أو تدمير أو إفشاء أو فقدان بيانات المستخدم التي تكون بيانات شخصية للمستخدم وذلك خلال تخزينها أو نقلها أو غير ذلك، والذي يسببه بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، مزود خدمة التمويل المفتوح، فإنه قد يعرض مزود خدمة التمويل المفتوح لجزاءات وعقوبات إدارية ومالية حسبما يراه المصرف المركزي مناسباً، وذلك دون الإخلال بأي جزاءات أو عقوبات أخرى تقرضها القوانين المعمول بها.

Data privacy and Users' Consent **خصوصية البيانات وموافقة المستخدمين**

Article (22) Data Privacy and Consent for the Use of Personal Data	المادة (22) خصوصية البيانات والموافقة على استخدام البيانات الشخصية
1. An Open Finance Provider must not Process any Personal Data for the provision of its services unless it has the explicit consent of the User to do so. Article 22 of this Regulation is subject to the prohibitions on Processing Sensitive Data set out in Article 4 (1) (5) and in Article 16 (3) (2) of this Regulation.	1- يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح عدم معالجة أي بيانات شخصية لتوفير خدماته ما لم يحصل على موافقة صريحة من المستخدم للقيام بذلك. وتخضع المادة 22 من هذا النظام لتقييدات معالجة البيانات الحساسة المنصوص عليها في المادة 4(1)(5) وفي المادة 16(3)(2) من هذا النظام.
2. A User's consent must: 2.1 be specific to the purpose for which it is provided, informed, unambiguous, and freely given; 2.2 be given using a clear, objective and affirmative statement or action to signify agreement to the	2- يجب أن تكون موافقة المستخدم: 1-2 محدّدة للغرض الذي يتم منحها من أجله، ومستنيرة، وغير غامضة، وممنوحة بحرية؛ 2-2 ممنوحة باستخدام بيان أو إجراء واضح وموضوعي وإيجابي للدلالة على الموافقة على معالجة

Processing of Personal Data of that User;	البيانات الشخصية الخاصة بذلك المستخدم؛
2.3 if the Processing is intended to cover multiple purposes, be obtained for each purpose in a manner that is clearly distinguishable;	3-2 إذا كانت المعالجة تهدف إلى تغطية أغراض متعددة، يتم الحصول عليها لكل غرض بطريقة يمكن تمييزها بوضوح؛
2.4 in case of a recurring Transaction, specify the period for which the consent is valid, up to a maximum period of twelve (12) months; and	4-2 في حالة تكرار المعاملة، تُحدّد فترة صلاحية الموافقة، ويكون الحد أقصى لذلك اثني عشر (12) شهراً؛
2.5 be able to be withdrawn by the User at any time and for any reason, upon notice to the Open Finance Provider.	5-2 وأن يكون المستخدم قادراً على سحبها في أي وقت ولأي سبب، عند إشعار مزود خدمة التمويل المفتوح.
3 An Open Finance Provider must inform the User of this right to withdraw consent and how to exercise that right at the time the consent is obtained. Withdrawing consent should not require undue effort on the part of the User and should be at least as simple, quick and easy as the process of giving consent. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of Processing carried out before the date of withdrawal and shall not prevent the Open Finance Provider from retaining Personal Data required for compliance with Article 13 of this Regulation or applicable laws.	3- يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح، في وقت الحصول على الموافقة، إبلاغ المستخدم بهذا الحق في سحب الموافقة وكيفية ممارسة هذا الحق. وينبغي ألا يتطلب سحب الموافقة جهداً غير مبرر من جانب المستخدم، وينبغي أن يتم على الأقل بنفس الدرجة من البساطة والسرعة والسهولة التي مُنحت بها الموافقة. ولا يؤثر سحب الموافقة على قانونية المعالجة التي تتم قبل تاريخ سحب الموافقة، ولا يمنع مزود خدمة التمويل المفتوح من الاحتفاظ بالبيانات الشخصية المطلوبة للامتثال للمادة 13 من هذا النظام أو القوانين المعمول بها.
4. In the case of Service Initiation, a User's consent must be obtained in relation to each Transaction to be Initiated by the Service Initiation Provider or, in the case of a recurring Transaction, a User's consent must be obtained at the time that the User first establishes the recurring Transaction, and its parameters. A User's consent in the case of Service Initiation must include details, as relevant, of:	4- في حالة خدمات بدء الخدمة، يجب الحصول على موافقة المستخدم فيما يتعلق بكل معاملة سيتم البدء بها من قبل مزود خدمات بدء الخدمة أو، في حالة المعاملة المتكررة، يجب الحصول على موافقة المستخدم في الوقت الذي يُنشئ فيه المستخدم المعاملة المتكررة لأول مرة، ومعاييرها. ويجب أن تتضمن موافقة المستخدم في حالة خدمات بدء الخدمة تفاصيل حول ما يأتي، حسب الاقتضاء:

- 4.1 The relevant Account(s) or Product(s) to which the Transaction(s) relates; / الحساب / الحسابات أو المنتج / المنتجات المعنية التي ترتبط بها المعاملة / المعاملات؛
- 4.2 The nature of the relevant Transaction(s) to be Initiated (including whether it is a recurring Transaction); 2-4 طبيعة المعاملة / المعاملات المعنية التي سيتم بدؤها (بما في ذلك ما إذا كانت معاملة متكررة)؛
- 4.3 The value(s) of the relevant Transaction(s); 3-4 قيمة / قيم المعاملة / المعاملات المعنية؛
- 4.4 The beneficiary(ies) of the relevant Transaction(s); and 4-4 المستفيد / المستفيدون من المعاملة / المعاملات المعنية؛
- 4.5 The value date(s) of the relevant Transaction(s). 5-4 وتاريخ / تواريخ قيمة المعاملة / المعاملات المعنية.
5. A User's consent will not be considered valid in circumstances where the Open Finance Provider has obtained that User's consent to Process Personal Data which includes Personal Data that is not relevant or not limited to what is necessary for the relevant purpose for which it is provided. 5- لن تُعتبر موافقة المستخدم صالحة في الظروف التي يحصل فيها مزود خدمة التمويل المفتوح على موافقة المستخدم على معالجة البيانات الشخصية التي تتضمن بيانات شخصية تكون غير ذات صلة، أو لا تقتصر على، ما هو ضروري للغرض المقصود الذي تم منحها من أجله.
6. If User Data contains Personal Data of natural persons other than the User, Open Finance Providers must anonymise such Personal Data of these other natural persons, or ensure that the consent of such natural persons to whom the Personal Data relates, is obtained prior to Processing such Personal Data in accordance with this Regulation (unless the Processing of that Personal Data is otherwise permissible under applicable laws concerning the protection of Personal Data). 6- إذا كانت بيانات المستخدم تحتوي على بيانات شخصية لأشخاص طبيعيين بخلاف المستخدم، فيجب على مزود خدمة التمويل المفتوح إخفاء هوية هذه البيانات الشخصية لهؤلاء الأشخاص الطبيعيين الآخرين، أو التأكد من الحصول على موافقة هؤلاء الأشخاص الطبيعيين الذين تتعلق بهم البيانات الشخصية قبل معالجة هذه البيانات الشخصية وفقاً لهذا النظام (ما لم تكن معالجة تلك البيانات الشخصية مسموح بها بموجب القوانين المعمول بها فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية).
7. Nothing in this Regulation derogates from the obligations of a Licensee under all other applicable laws and regulations relating to protection of Personal Data including other Regulations. 7- لا يوجد في هذا النظام ما ينتقص من التزامات المنشأة المرخصة بموجب جميع القوانين والأنظمة الأخرى المعمول بها فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، بما في ذلك الأنظمة الأخرى.

8. Open Finance Providers must comply with all other applicable laws and regulations relating to the protection of Personal Data.
- 8- يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح الامتثال لجميع القوانين والأنظمة الأخرى المعمول بها فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية.
9. Without prejudice to Articles 22 (7) and (8) of this Regulation, Personal Data Processed by a Licensee or an Open Finance Provider relating to Open Finance Services must be:
- 9- دون الإخلال بالمادة 22(7) و 22(8) من هذا النظام، يجب للبيانات الشخصية التي تعالجها المنشأة المرخصة أو مزود خدمة التمويل المفتوح فيما يتعلق بخدمات التمويل المفتوح:
- 9.1 Processed lawfully, fairly and in a transparent manner;
- 1-9 أن تتم معالجتها بشكل قانوني وعادل وبطريقة شفافة؛
- 9.2 collected for specified, explicit and legitimate purposes and not Processed at any time, in a manner that is incompatible with those purposes;
- 2-9 أن يتم جمعها لأغراض محدّدة وصريحة ومشروعة، وألا تتم معالجتها في أي وقت بطريقة لا تتوافق مع تلك الأغراض؛
- 9.3 adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which it is Processed;
- 3-9 أن تكون كافية، وذات صلة، ومقتصرة على ما هو ضروري فيما يتعلق بالأغراض التي تتم من أجلها معالجتها؛
- 9.4 accurate and, where necessary, kept up to date; every reasonable step must be taken to ensure that Personal Data that is inaccurate, having regard to the purposes for which it is Processed, is erased or rectified without delay; and
- 4-9 أن تكون دقيقة، وعند الضرورة، يتم تحديثها، ويجب اتخاذ كل خطوة معقولة لضمان دقة البيانات الشخصية غير الدقيقة، مع مراعاة الأغراض التي تتم من أجلها معالجتها، أو تصحيحها دون تأخير؛
- 9.5 Processed in a manner that ensures appropriate security of the Personal Data, including protection against unauthorised or unlawful Processing and against accidental loss, destruction or damage, using appropriate technical or organisational measures.
- 5-9 وأن تتم معالجتها بطريقة تضمن الأمن المناسب للبيانات الشخصية، بما في ذلك حمايتها من المعالجة غير المصرّح بها أو غير القانونية ومن فقدان أو التدمير أو التلف بصورة عرضية، وذلك باستخدام التدابير الفنية أو التنظيمية المناسبة.
10. Open Finance Providers must destroy User Data that is Personal Data which allows for the identification of the User, after the purpose of its provision
- 10- يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح إتلاف بيانات المستخدم التي هي بيانات شخصية تسمح بتحديد هوية المستخدم

to the Open Finance Provider has been completed, subject to the record retention requirements in Article 13 of this Regulation and any mandatory data retention requirements under applicable laws, including AML Laws.

بعد اكتمال الغرض من تقديمها إلى مزود خدمة التمويل المفتوح، مع مراعاة متطلبات الاحتفاظ بالسجلات في المادة 13 من هذا النظام وأي متطلبات إلزامية للاحتفاظ بالبيانات بموجب القوانين المعمول بها، بما في ذلك قوانين مواجهة غسل الأموال.

11. Open Finance Providers must store all data relating to Open Finance Services within the State and are not permitted to maintain copies of the data they obtain through Open Finance Services outside of the State, unless the Open Finance Provider has obtained:

11- يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح تخزين جميع البيانات المتعلقة بخدمات التمويل المفتوح داخل الدولة، ولا يُسمح لهم بالاحتفاظ بنسخ من البيانات التي يحصلون عليها من خلال خدمات التمويل المفتوح خارج الدولة ما لم يَقم مزود خدمة التمويل المفتوح بالحصول على:

- 11.1 approval from the Central Bank and additional approvals from any other relevant competent authority, as necessary;

1-11 موافقة من المصرف المركزي وموافقات إضافية من أي سلطة مختصة أخرى ذات صلة، حسبما يكون ذلك ضرورياً؛

- 11.2 prior written consent from the User. For the purpose of obtaining such consent from a User, the User must be informed of the following, prior to or at the time of being asked to give consent:

2-11 موافقة كتابية مسبقة من المستخدم. ولغرض الحصول على مثل هذه الموافقة من المستخدم، يجب إبلاغ المستخدم بالمعلومات التالية، وذلك قبل أو عندما يُطلب منه إعطاء الموافقة:

- 11.2.1 where the User Data will be stored;

1-2-11 أين سيتم تخزين بيانات المستخدم؛

- 11.2.2 why it will be stored outside the State; and

2-2-11 لماذا سيتم تخزينها خارج الدولة؛

- 11.2.3 that consent is sought only for the purpose which has been approved by the Central Bank; and

3-2-11 يتم طلب هذه الموافقة فقط للغرض الذي تمت الموافقة عليه من قبل المصرف المركزي؛

- 11.3 written acknowledgement from the User that his/her User Data may be accessed under legal proceedings outside the State in such circumstances.

3-11 وإقرار كتابي من المستخدم بإمكانية الوصول إلى بياناته بموجب إجراءات قانونية خارج الدولة في مثل هذه الظروف.

12. Subject to Central Bank approval, and in accordance with relevant laws and Regulations, licensed branches of foreign banks may store data relating to Open Finance Services outside of the State, provided a copy of the Master System of Record, updated on at least a daily basis, is stored in the State.
- 12- ورهناً بموافقة المصرف المركزي ووفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة، يمكن للفروع المرخصة للبنوك الأجنبية تخزين البيانات المتعلقة بخدمات التمويل المفتوح خارج الدولة، على أن يتم تخزين نسخة من نظام السجلات الرئيس داخل الدولة، وأن يتم تحديثه بشكل يومي على الأقل.

الجزء 2- الحد الأدنى من المتطلبات المنطبقة على مركز واجهة برمجة التطبيقات
PART II – Minimum Requirements Applicable to the API Hub

Article (23) Licensing Requirements	المادة (23) متطلبات الترخيص
1. A Person who intends to operate an API Hub in the State must obtain a licence to do so from the Central Bank. A Person may not operate an API Hub in the State without first obtaining a licence from the Central Bank.	1- يجب على الشخص الذي ينوي تشغيل مركز لواجهة برمجة التطبيقات في الدولة أن يحصل على ترخيص بذلك من المصرف المركزي. ولا يجوز لأي شخص أن يشغل مركز واجهة لبرمجة التطبيقات في الدولة دون الحصول أولاً على ترخيص بذلك من المصرف المركزي.
2. The licence application and issuance of the licence will be subject to the relevant provisions of the Central Bank Laws and follow the process as determined by the Central Bank.	2- يخضع تقديم طلب الترخيص وإصداره لأحكام قوانين المصرف المركزي ذات الصلة، وتتبع فيه الإجراءات التي يحددها المصرف المركزي.
3. The Central Bank shall issue a licence to a Person to conduct the activities of the API Hub in the State. The exclusive business of the API Hub shall be:	3- يصدر المصرف المركزي ترخيصاً للشخص لممارسة أنشطة مركز واجهة برمجة التطبيقات في الدولة. ويكون النشاط الحصري للمركز على النحو الآتي:
3.1 the provision of the infrastructure and interface through which parties will be able to access the Open Finance Framework;	1-3 توفير البنية التحتية والواجهة التي يتسنى للأطراف من خلالها الوصول إلى إطار التمويل المفتوح؛
3.2 the review and facilitation of resolution of User related disputes between Open Finance	2-3 مراجعة وتسهيل حل النزاعات ذات الصلة بالمستخدمين، التي تنشأ بين مزودي خدمة التمويل المفتوح

Providers and third party providers operating within the Open Finance Framework and/or referral to the Central Bank and other relevant authorities, as appropriate. The API Hub must provide the Central Bank with any information relevant to such disputes;	ومزودي الخدمات الآخرين الذين يعملون ضمن إطار التمويل المفتوح، و/أو إحالتها إلى المصرف المركزي والسلطات الأخرى ذات الصلة، حسبما هو مناسب. ويجب أن يزود مركز واجهة برمجة التطبيقات المصرف المركزي بأي معلومات ذات صلة بتلك النزاعات؛
3.3 the issuance of relevant operational and technical requirements to Open Finance Providers in respect of the operations of the API Hub, access and participation requirements, including on areas relating, but not limited to:	3-3 إصدار المتطلبات التشغيلية والفنية ذات الصلة لمزودي خدمة التمويل المفتوح، فيما يتعلق بعمليات مركز واجهة برمجة التطبيقات، ومتطلبات الوصول والمشاركة، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، المجالات المتعلقة بما يأتي:
3.3.1 digital access specification;	1-3-3 مواصفات الوصول الرقمي؛
3.3.2 cyber security;	2-3-3 الأمن السيبراني؛
3.3.3 overall customer journey design;	3-3-3 التصميم الكلي لرحلة العميل؛
3.3.4 management and journeys of centralised consent including app-to-app consent;	4-3-3 إدارة الموافقات المركزية ودوراتها، بما في ذلك الموافقة من تطبيق إلى آخر؛
3.3.5 right to implement capped charging or to inhibit charging to third party providers; and	5-3-3 الحق في تطبيق رسوم محددة، أو منع فرض رسوم على مزودي الخدمات الآخرين؛ و
3.3.6 any other areas, as may be required; and	6-3-3 أي مجالات أخرى، حسبما يكون مطلوباً.
3.4 any activities authorised by the Central Bank, at its sole discretion.	4-3 أي أنشطة يصرّح بها المصرف المركزي وفقاً لتقديره وحده؛

- 4- يتضمن الترخيص الشروط والأحكام التي يعتبرها المصرف المركزي ملائمة.
4. The licence shall contain the terms and conditions deemed appropriate by the Central Bank.
- 5- وكجزء من عملية الترخيص، سيكون مطلوباً من مقدم طلب الترخيص لتشغيل مركز واجهة برمجة التطبيقات، أن يقدم للمصرف المركزي خطة أعمال مدتها ثلاث (3) سنوات.
5. As part of the licensing process, the applicant for the licence to operate the API Hub is required to submit a three (3) year business plan to the Central Bank.
- 6- يجب على مركز واجهة برمجة التطبيقات، إذا طلب المصرف المركزي ذلك وإلى الحد الذي يطلبه المصرف المركزي، أن يحتفظ بكفالات سارية المفعول أو تغطية تأمين للمسؤولية المهنية، بمبلغ ونطاق مناسبين ومتناسين مع المخاطر الناشئة عن العمليات، حسبما يوافق عليه المصرف المركزي.
6. The API Hub must, if, and to the extent required by the Central Bank, hold and maintain in force guarantees or professional indemnity insurance cover, of an amount and scope suitable and proportionate to the risks arising from operations, as approved by the Central Bank.
- 7- يجب على حامل ترخيص تشغيل مركز واجهة برمجة التطبيقات أن يبدأ العمليات كما هو محدد في ترخيصه، في غضون ستة (6) أشهر من تاريخ الإخطار بالموافقة على الترخيص.
7. The holder of the licence to operate the API Hub must commence operations, as specified in its licence, within a maximum of six (6) months from the date of notification of approval of the licence.
- 8- إذا كان مركز واجهة برمجة التطبيقات يعتزم وقف أو تعليق أي من أنشطته المرخصة، فيجب تقديم طلب للحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي، قبل ستة (6) أشهر على الأقل، مع توضيح أسباب ذلك الوقف أو التعليق، وتقديم خطة مفصلة لنقل واستمرار الأنشطة المرخصة، بالشكل والكيفية التي يحددها المصرف المركزي.
8. Should the API Hub intend to cease, or suspend, any of its licensed activities, an application for prior approval must be submitted to the Central Bank, at least six (6) months in advance, providing the reasons for such a cessation or suspension and a detailed plan for transfer of and continuity of the licensed activities, in the form and manner prescribed by the Central Bank.
- 9- يجب أن تتوافق ملكية مركز واجهة برمجة التطبيقات مع أي متطلبات منصوص عليها في قوانين والأنظمة ذات الصلة.
9. Ownership of the API Hub must comply with any requirements set out in the Central Bank Laws and relevant Regulations.
- 10- يتطلب أي تغيير في الاسم، أو الملكية أو الشكل القانوني أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي، أو هيكل حوكمة مركز واجهة
10. Any changes to the name, ownership, legal form, memorandum and articles of association or the governance

structure of the API Hub, require prior approval by the Central Bank.

برمجة التطبيقات، موافقة مسبقة من المصرف المركزي.

11. The Central Bank may suspend, withdraw or revoke the licence issued to the API Hub.

11- يجوز للمصرف المركزي أن يعلق، أو يسحب أو يلغي الترخيص الصادر لمركز واجهة برمجة التطبيقات.

Article (24) Licence Conditions	المادة (24) شروط الترخيص
1. The API Hub may carry on any activities specified in its licence, as approved by the Central Bank and must not conduct any activities which are not permitted within its licence.	1- يجوز لمركز واجهة برمجة التطبيقات أن يمارس أي أنشطة محددة في ترخيصه، حسبما يوافق عليه المصرف المركزي، ويجب ألا يمارس أي أنشطة غير مسموح بها ضمن ترخيصه.
2. The API Hub may not apply for another licence or conduct any other activities outside of those which the Central Bank authorises in its licence, without the prior approval of the Central Bank.	2- لا يجوز لمركز واجهة برمجة التطبيقات التقدم بطلب للحصول على ترخيص آخر أو ممارسة أنشطة أخرى خارج تلك التي أجازها المصرف المركزي في ترخيصه، بدون موافقة مسبقة من المصرف المركزي.
3. The API Hub must process and retain only User Data, obtained by consent from the user, that is necessary for the provision of services which it is licensed by the Central Bank to conduct. The API Hub is not permitted to access, use, process or retain any Personal Data or Confidential Data.	3- يجب على مركز واجهة برمجة التطبيقات أن يعالج ويحتفظ فقط ببيانات المستخدم التي تم الحصول عليها بموافقة المستخدم والتي تكون لازمة لتوفير الخدمات المرخص له من قبل المصرف المركزي بإجرائها. ولا يُسمح لمركز واجهة برمجة التطبيقات بالوصول إلى أو استخدام أو معالجة أو الاحتفاظ بأي بيانات شخصية أو بيانات سرية.
4. The API Hub must have in place and maintain data protection controls including ensuring that only consented User Data is transmitted across the API Hub and that the data transmitted is appropriately encrypted.	4- يجب أن تكون لمركز واجهة برمجة التطبيقات ضوابط لحماية البيانات، بما في ذلك ضمان أن بيانات المستخدم الموافق عليها فقط هي التي تُنقل عبر مركز واجهة برمجة التطبيقات، وأن البيانات المنقولة مشفرة على نحو ملائم.
5. The API Hub must have in place procedures to monitor, handle and follow up on security incidents and security related customer complaints.	5- يجب أن تتوفر لدى مركز واجهة برمجة التطبيقات إجراءات لمراقبة ومعالجة ومتابعة حوادث الأمن وشكاوى العملاء المتعلقة بالأمن.

6. The API Hub must have in place an adequate business continuity management programme to ensure continuation, timely recovery, or in extreme situations, orderly scale-down and/or transfer of critical operations in the event of major disruptions caused by different contingent scenarios. An adequate business continuity management programme comprises business impact analysis, recovery strategies, a business continuity plan, disaster recovery plans, effective contingency plans and alternative sites for business and information technology recovery.
- 6- يجب أن يكون لدى مركز واجهة برمجة التطبيقات برنامج ملائم لإدارة استمرارية الأعمال، لضمان الاستمرارية والتعافي في المواقف المناسبة أو، في حالة الأوضاع بالغة الحدة، التقليل المنظم و/أو نقل العمليات بالغة الأهمية، في حال حدوث اضطرابات كبيرة ناجمة عن سيناريوهات طارئة مختلفة. ويتألف برنامج إدارة استمرارية الأعمال المناسب من تحليل لتأثير الأعمال، واستراتيجيات للتعافي، وخطة لاستمرارية الأعمال، وخطط للتعافي من الكوارث، وخطط الطوارئ الفعالة والمواقع البديلة لتعافي الأعمال ونظم تقنية المعلومات.
7. The API Hub must ensure that data is retained securely and in accordance with data protection and any applicable national residency requirements, where prescribed in applicable laws and regulations; and must implement robust data protection and User consent management systems.
- 7- يجب على مركز واجهة برمجة التطبيقات أن يتحقق من حفظ البيانات على نحو آمن، ووفقاً لمتطلبات حماية البيانات وأي متطلبات إقامة وطنية سارية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين والتشريعات المعمول بها، ويجب عليه تطبيق نظم فعالة ومتقنة لحماية البيانات وإدارة موافقة المستخدم.
8. Unless specifically exempted from certain provisions by the Central Bank, the API Hub must comply with the Outsourcing Regulation as if they were a "Bank" as defined in the Outsourcing Regulation. The Central Bank may set additional requirements for the API Hub as it relates to Outsourcing, including, but not limited to, the minimum international standards which must be met.
- 8- باستثناء حالات إعفاء بصورة محددة من أحكام بعينها من قبل المصرف المركزي، يجب على مركز واجهة برمجة التطبيقات الامتثال لأحكام نظام التعهيد كما لو كان "بنكاً" كما هو معرف في نظام التعهيد. ويجوز للمصرف المركزي أن يضع متطلبات إضافية لمركز واجهة برمجة التطبيقات فيما يتعلق بالتعهيد، تتضمن، ولكن ليس على سبيل الحصر، الحد الأدنى للمعايير الدولية الذي يلزم استيفاءه.
9. The API Hub must ensure compliance with the relevant controls set out in *Principles for Financial Market Infrastructures*¹, and any other
- 9- يجب على مركز واجهة برمجة التطبيقات التأكد من الامتثال للضوابط ذات الصلة المنصوص عليها في "مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية"¹ وأي معايير

¹ Bank for International Settlements and International Organization of Securities Commissions, 2012

international standards or State requirements for financial market infrastructures, where relevant and/or as indicated by the Central Bank. Specifically, the API Hub must, at a minimum:

دولية أخرى أو متطلبات في الدولة للبنى التحتية للأسواق المالية، حيثما يكون ذلك ملائماً، و/أو حسبما يشير به المصرف المركزي. وعلى وجه التحديد، يجب على مركز واجهة برمجة التطبيقات، كحد أدنى:

9.1 Hold liquid net assets that are at all times sufficient to ensure a recovery or orderly wind-down of critical operations and services;

1-9 الاحتفاظ بصافي أصول سائلة يكون كافياً في جميع الأوقات لضمان التعافي أو الإغلاق التدريجي المنظم للعمليات والخدمات الأساسية؛

9.2 Implement systems to mitigate operational risks, which should be designed to ensure a high degree of security and operational reliability and should have adequate, scalable capacity;

2-9 تطبيق نظم لتخفيف المخاطر التشغيلية، والتي يجب أن تكون مصممة لضمان درجة عالية من الأمن والاعتمادية التشغيلية، ويجب أن تتمتع بسعة كافية وقابلة للتطوير؛

9.3 Ensure the efficiency and effectiveness in meeting the requirements of its participants and the market; and

3-9 ضمان الكفاءة والفعالية في تلبية متطلبات المشاركين في المركز والسوق؛

9.4 Disclose sufficient information to enable participants to have an accurate understanding of the risks, fees, and other material costs incurred through participation.

4-9 الكشف عن معلومات كافية لتمكين المشاركين من الحصول على فهم دقيق للمخاطر، والرسوم، والتكاليف الجوهرية الأخرى التي يتم تكبدها من خلال المشاركة.

Article (25) Minimum Capital Requirements	المادة (25) متطلبات الحد الأدنى لرأس المال
1. The API Hub must, at all times, maintain a minimum level of paid-up capital as a prerequisite for licensing and on an ongoing basis.	1- يجب على مركز واجهة برمجة التطبيقات أن يحتفظ، في جميع الأوقات، بحد أدنى من رأس المال المدفوع، بوصفه شرطاً أساسياً للترخيص، وعلى أساس مستمر.
2. The API Hub must maintain fully paid-up capital of at least twenty million Dirham (AED 20,000,000), calculated on a standalone basis.	2- يجب على مركز واجهة برمجة التطبيقات الاحتفاظ برأس مال مدفوع لا يقل عن عشرين مليون درهم

(20.000.000 درهم) محتسباً على أساس مستقل.

3. As part of the licensing process, the API Hub must submit to the Central Bank for approval, its capital funding plan.
-3 كجزء من عملية الترخيص، يجب على مركز واجهة برمجة التطبيقات أن يقدم للمصرف المركزي خطته لتمويل رأس المال، للموافقة.
4. The Central Bank may, at its sole discretion, amend the minimum capital requirement and define the quality of capital eligible to meet this requirement. The amended minimum capital requirement will remain applicable until such time that the Central Bank, at its sole discretion, revises the requirement and a new decision on minimum capital is taken.
-4 ويجوز للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، أن يعدل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ويحدد نوعية رأس المال المؤهل لاستيفاء هذا المتطلب. ويظل الحد الأدنى المعدل لرأس المال منطبقاً حتى الوقت الذي يقوم فيه المصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، بمراجعة المتطلب ويتخذ قراراً جديداً بشأن الحد الأدنى لرأس المال.
5. The API Hub must obtain prior approval from the Central Bank for any changes to its capital.
-5 يجب على مركز واجهة برمجة التطبيقات الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي على أي تغييرات في رأس ماله.
6. If the API Hub is in breach of or is likely to be in breach of the minimum capital requirements, the API Hub must immediately inform the Central Bank and submit a plan for restoring capital to the minimum required level.
-6 إذا كان مركز واجهة برمجة التطبيقات مخالفاً أو يرجح أن يكون مخالفاً لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال، يتوجب على المركز حينئذٍ إخطار المصرف المركزي فوراً، وتقديم خطة لإعادة رأس المال إلى الحد الأدنى المطلوب.
7. The API Hub must obtain no objection from the Central Bank for any proposed distribution of profits, including dividend distribution. The API Hub must obtain such no objection before announcing the proposed distribution publicly in a press announcement, or by other means of communication and prior to submitting a proposal for a distribution for shareholder approval.
-7 يجب على مركز واجهة برمجة التطبيقات الحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي على أي توزيع مقترح للأرباح، بما في ذلك توزيع أرباح الأسهم. ويجب على مركز واجهة برمجة التطبيقات الحصول على عدم الممانعة قبل الإعلان عن التوزيع المقترح في إعلان صحفي أو من خلال أي وسيلة اتصال أخرى، وقبل تقديم اقتراح التوزيع لموافقة المساهمين.

Article (26) Corporate Governance	المادة (26) الحوكمة المؤسسية
1. The API Hub must have and maintain effective, robust and well-documented corporate governance arrangements, including a clear organisational structure with well-defined, transparent and consistent lines of responsibility.	1- يجب أن يكون لدى مركز واجهة برمجة التطبيقات ترتيبات حوكمة مؤسسية فعالة ومتقنة وموثقة جيداً، بما في ذلك هيكل تنظيمي واضح، بخطوط مسؤولية واضحة وشفافة ومتسقة.
2. The corporate governance arrangements referred to in Article 26 (1) of this Regulation must be comprehensive and proportionate to the nature, scale and complexity of the API Hub's business, and must contain, at a minimum:	2- ويجب لترتيبات الحوكمة المؤسسية المشار إليها في المادة (26) 1 من هذا النظام، أن تكون شاملة ومتناسبة مع طبيعة ونطاق ودرجة تعقد أعمال مركز واجهة برمجة التطبيقات، كما يجب أن تحتوي ما يأتي، كحد أدنى:
2.1 a Board approved organisation structure which records in writing each division, department or unit, indicating the name of each responsible individual accompanied by a description of the respective function and responsibilities;	1-2 هيكل تنظيمي معتمد من مجلس الإدارة يسجل كتابةً كل قسم أو إدارة أو وحدة، مع الإشارة إلى اسم كل فرد مسؤول مصحوباً بوصف للوظيفة والمسؤوليات ذات الصلة؛
2.2 a Board approved corporate governance policy;	2-2 سياسة حوكمة مؤسسية معتمدة من مجلس الإدارة؛
2.3 controls on conflicts of interest;	3-2 ضوابط حول تضارب المصالح؛
2.4 controls for independence and segregation of duties;	4-2 ضوابط للاستقلالية وفصل الواجبات؛
2.5 controls on integrity and transparency of the API Hub's operations;	5-2 ضوابط حول نزاهة وشفافية عمليات مركز واجهة برمجة التطبيقات.
2.6 controls to ensure compliance with applicable laws and regulations;	6-2 ضوابط لضمان الامتثال للقوانين والتشريعات؛
2.7 methods for maintaining confidentiality of information and complying with data privacy requirements;	7-2 منهجيات للحفاظ على سرية المعلومات والامتثال لمتطلبات خصوصية البيانات؛

2.8 procedures for regular monitoring and auditing of all corporate governance arrangements; and

8-2 إجراءات المراقبة والتدقيق المنتظمين لكافة ترتيبات الحوكمة المؤسسية؛

2.9 roles, responsibilities, and composition of the Board, and its committees.

9-2 وأدوار ومسؤوليات وتكوين مجلس الإدارة، ولجانه.

Requirements for Authorized Individuals

متطلبات للأشخاص المخولين

3. Persons being proposed to hold or who hold positions as Authorized Individuals within the API Hub must be authorised by the Central Bank to hold those positions.

3- يجب للأشخاص المقترحين لشغل مناصب كأشخاص مخولين، أو الذين يشغلون مناصب كأشخاص مخولين، في مركز واجهة برمجة التطبيقات، أن يكونوا مخولين من قبل المصرف المركزي بشغل هذه المناصب.

4. The API Hub must, at all times, remain in full compliance with the Central Bank's Fitness and Propriety Regulation and the accompanying Standards, issued via Circular No. 4/2024, dated 25/07/2024, and any amendments thereof.

4- يجب أن يظل مركز واجهة برمجة التطبيقات، في جميع الأوقات، ملتزماً بالكامل بأحكام نظام النزاهة والجدارة والمعايير المصاحبة له، الصادر عن المصرف المركزي بالتعميم رقم 4/2024، والمؤرخ 2024/07/25، وأي تعديلات تطرأ عليهما.

The Board and Board Committees

مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة

5. The Central Bank shall be represented on the Board of the API Hub by an appointed representative, who shall have a right of veto, which may be exercised in relation to any decision of the Board.

5- يكون المصرف المركزي ممثلاً في مجلس إدارة مركز واجهة برمجة التطبيقات من قبل ممثل واحد يتم تعيينه، ويكون له حق النقض (فيتو) الذي يمكن ممارسته فيما يتعلق بأي قرار يتخذه مجلس الإدارة.

6. The API Hub must obtain approval from the Central Bank prior to any membership changes in its Board.

6- يجب أن يحصل مركز واجهة برمجة التطبيقات على موافقة المصرف المركزي المسبقة قبل إجراء أي تغييرات في عضوية مجلس إدارته.

7. Each Board committee of the API Hub must include members of its Board. -7 يجب لكل لجنة من لجان مجلس إدارة مركز واجهة برمجة التطبيقات أن تضم أعضاء من مجلس إدارة المركز.
8. The API Hub must establish the following Board committees, at a minimum: -8 يجب على مركز واجهة برمجة التطبيقات إنشاء لجان مجلس الإدارة الآتية، كحد أدنى:
- 8.1 Strategy committee; 1-8 لجنة الاستراتيجية؛
- 8.2 Risk and compliance committee, which is chaired by an appointed representative of the Central Bank; 2-8 لجنة المخاطر والامتثال والتي يرأسها ممثل معين من المصرف المركزي؛
- 8.3 Audit committee; 3-8 لجنة التدقيق؛
- 8.4 Nomination and remuneration committee; and 4-8 لجنة الترشيح والمكافآت؛
- 8.5 Industry advisory committee. 5-8 واللجنة الاستشارية للصناعة.
9. The Board may delegate specific authority, but not its responsibilities, to its committees. Each committee created by the Board must have a charter or other instrument that sets out its membership, mandate, scope, working procedures and means of accountability to the Board. -9 يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض سلطات محددة، ولكن ليس مسؤولياته، إلى لجانها. ويجب أن يكون لكل لجنة ينشئها مجلس الإدارة نظام أساسي أو أداة أخرى تحدد عضويتها ومهامها، ونطاق عملها، وإجراءات عملها، ووسائل المساءلة أمام مجلس الإدارة.
10. The audit, and risk and compliance committees must not be merged with each other or with any other Board committees. Both committees' chairs must be independent members of the Board, who are distinct from the chair of the Board and the chairs of other committees. The audit committee must be made up of independent or non-executive members of the Board and include members who collectively have experience in audit practices, financial reporting and accounting. The risk and compliance committee must be made up of a majority of independent members of the Board and include members who collectively have -10 لا يجب دمج لجنة التدقيق ولجنة المخاطر والامتثال مع بعضها البعض أو مع أي لجان أخرى تابعة لمجلس الإدارة. كما يجب أن يكون رئيسا اللجنتين من الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة، واللذين يختلفان عن رئيس مجلس الإدارة ورؤساء اللجان الأخرى. ويجب أن تتألف لجنة التدقيق من أعضاء مستقلين أو غير تنفيذيين في مجلس الإدارة، وأن تضم أعضاء لديهم خبرة جماعية في ممارسات التدقيق والتقارير المالية والمحاسبة. ويجب أن تتألف لجنة المخاطر والامتثال من أغلبية من الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة، وأن تتضمن أعضاء

experience in risk management issues and practices.

لديهم خبرة جماعية في قضايا وممارسات إدارة المخاطر.

11. The Board must carry out annual assessments, alone or with the assistance of external experts, of the Board as a whole, its committees, and individual members.

11- يجب على مجلس الإدارة أن يقوم، وحده أو بمساعدة خبراء خارجيين، بإجراء تقييم سنوي لمجلس الإدارة ككل وللجانته وأعضائه الأفراد.

12. The Board must establish and periodically update its by-laws, procedural rules or other similar documents setting out its organisation, responsibilities and key activities.

12- يجب على مجلس الإدارة أن ينشئ ويحدث بصورة دورية لوائح الداخلية، وقواعد إجرائية أو وثائقه المشابهة التي تحدد تنظيمه ومسؤولياته وأنشطته الأساسية.

Article (27)

Risk Management and Internal Control Mechanisms

المادة (27)

إدارة المخاطر وآليات الضبط الداخلي

1. The API Hub must establish a risk management function, an internal audit function and a compliance function; and must ensure that they institute appropriate risk management frameworks; adequate internal controls; proper segregation of duties within the organisational structure; and that their operations are undertaken within the boundaries of clearly documented and internally audited policies, authorities and procedures.

1- يجب على مركز واجهة برمجة التطبيقات أن ينشئ وظيفة إدارة مخاطر، ووظيفة تدقيق داخلي، ووظيفة امتثال، كما يتوجب عليه التحقق من تأسيسهم أطر ملائمة لإدارة المخاطر، وضوابط داخلية كافية، وفصل سليم للواجبات داخل الهيكل التنظيمي، وأن عملياتهم تتم ضمن حدود السياسات، والصلاحيات والإجراءات الموثقة بوضوح والخاضعة للتدقيق الداخلي.

2. The API Hub must establish a framework with appropriate mitigation measures and control mechanisms to manage the operational, security and other risks to which it is or may become exposed to. The framework must, at a minimum, contain incident management procedures and appropriate software development life cycle practices to ensure operational resilience and minimise application failures.

2- يجب على مركز واجهة برمجة التطبيقات أن يؤسس إطاراً مع تدابير لتخفيف المخاطر، وآليات ضبط لإدارة المخاطر التشغيلية، والأمنية وغيرها من المخاطر التي يكون أو قد يصبح معرضاً لها. ويجب أن يحتوي الإطار، كحد أدنى، على إجراءات لإدارة الحوادث، وممارسات دورة حياة تطوير برامج التشغيل الملائمة، لضمان المرونة التشغيلية والحد من حالات فشل التطبيقات.

3. The API Hub's risk management function must be independent of the management and decision-making of the API Hub's risk-taking functions and have a direct reporting line to the

3- يجب أن تكون وظيفة إدارة المخاطر في مركز واجهة برمجة التطبيقات مستقلة عن إدارة واتخاذ القرارات المتعلقة بوظائف أخذ المخاطر في المركز، وأن

- | | |
|---|---|
| <p>Board or the Board risk and compliance committee.</p> | <p>يكون لديها خط إبلاغ مباشر لمجلس الإدارة أو للجنة المخاطر والامتثال التابعة لمجلس الإدارة.</p> |
| <p>4. The API Hub's compliance function must have primary reporting obligations to the Chief Executive Officer and a right of direct access to the Board or the Board audit committee and/or Board risk committee. The API Hub's internal audit function must report to the Board or the Board audit committee.</p> | <p>4- يجب أن تكون لدى وظيفة الامتثال في مركز واجهة برمجة التطبيقات التزامات إبلاغ رئيسة للرئيس التنفيذي أو للجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة و/أو لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة. ويجب أن ترفع وظيفة التدقيق الداخلي بالمركز تقاريرها إلى مجلس الإدارة أو للجنة التدقيق التابعة له.</p> |
| <p>5. The API Hub must establish appropriate policies and processes to assess, manage and monitor outsourced activities.</p> | <p>5- يجب على مركز واجهة برمجة التطبيقات أن يضع سياسات وعمليات ملائمة لتقييم وإدارة ومراقبة الأنشطة التي يتم تعهدها.</p> |
| <p>6. The API Hub must have in place mitigating action plans for key material risks and monitor and report on these on an ongoing basis.</p> | <p>6- يجب أن تكون لدى مركز واجهة برمجة التطبيقات خطط عمل لتخفيف ومراقبة المخاطر الجوهرية الرئيسة وإعداد التقارير بشأنها على أساس مستمر.</p> |
| <p>7. The API Hub must establish and implement an effective process for managing liquidity risk that is appropriate for the size and complexity of its operations. The Central Bank may set specific, additional liquidity risk management requirements in separate Regulations.</p> | <p>7- يجب على مركز واجهة برمجة التطبيقات أن يؤسس ويطبّق عملية فعّالة لإدارة مخاطر السيولة، تكون متناسبة مع حجم ودرجة تعقّد عملياته. وللمصرف المركزي أن يضع متطلبات محددة وإضافية لإدارة مخاطر السيولة في نظام منفصل.</p> |

Article (28) Fees	المادة (28) الرسوم
1. The API Hub may charge fees for services provided within the Open Finance Framework.	1- يجوز لمركز واجهة برمجة التطبيقات أن يتقاضى رسوماً عن الخدمات التي يتم توفيرها ضمن إطار التمويل المفتوح.
2. The fees imposed by the API Hub must be reasonable and justifiable. The Central Bank may, at its sole discretion, issue additional Regulations in respect of any caps or limits on the fees charged by the API Hub.	2- يجب أن تكون الرسوم التي يفرضها مركز واجهة برمجة التطبيقات معقولة ومبررة. وللمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، أن يصدر أنظمة إضافية فيما يتعلق بأي حدود أو سقف للرسوم

التي يفرضها مركز واجهة برمجة التطبيقات.

3. The Central Bank may provide mechanisms for the collection and transfer of the fees payable by Open Finance Providers in respect of services offered by the API Hub.
- 3- للمصرف المركزي أن يوفر آليات لتحصيل وتحويل الرسوم المستحقة على مزودي خدمة التمويل المفتوح مقابل الخدمات التي يوفرها مركز واجهة برمجة التطبيقات.

Article (29) Reporting and Record Keeping	المادة (29) رفع التقارير وحفظ السجلات
1. The API Hub must comply with all applicable regulatory reporting requirements and submit reports to the Central Bank in the prescribed form, frequency and timeframe, specified by the Central Bank from time to time.	1- يجب على مركز واجهة برمجة التطبيقات الامتثال لكافة المتطلبات الرقابية لرفع التقارير، وتقديم التقارير إلى المصرف المركزي بالشكل والتواتر والأطر الزمنية التي يحددها المصرف المركزي من وقت لآخر.
2. The API Hub must maintain appropriate records relating to the activities which they are licensed to conduct, prepare financial statements in accordance with the instructions of the Central Bank, and publish annual financial statements bearing the opinion of an external auditor approved by the Central Bank.	2- يجب على مركز واجهة برمجة التطبيقات الاحتفاظ بالسجلات الملزمة المتعلقة بالأنشطة المرخص له بممارستها، وإعداد البيانات المالية وفقاً لتعليمات المصرف المركزي، ونشر البيانات المالية السنوية التي تحمل رأي مدقق خارجي معتمد من قبل المصرف المركزي.
3. The API Hub must retain records of its activities for a period of at least five (5) years, unless otherwise required by applicable laws or the Central Bank.	3- يجب على مركز واجهة برمجة التطبيقات الاحتفاظ بسجلات أنشطته لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، ما لم تتطلب القوانين السارية أو المصرف المركزي خلاف ذلك.
4. All documents, records and materials must be kept securely, in a durable medium and must be capable of being made available for inspection by the Central Bank from time to time at the request of the Central Bank and/or during the conduct of assessments, including Central Bank onsite examinations, other third party reviews requested by the Central Bank and/or special audits by an external auditor	4- يجب حفظ كافة الوثائق والسجلات والمواد بشكل آمن، وعبر وسيلة دائمة، مع إمكانية إتاحتها للفحص من قبل المصرف المركزي من وقت لآخر بناءً على طلب المصرف المركزي و/أو أثناء إجراء التقييمات، بما في ذلك عمليات التفتيش الميداني من قبل المصرف المركزي، ومراجعات الأطراف الثالثة الأخرى التي يطلبها المصرف المركزي

و/أو عمليات التدقيق الخاصة التي يقوم بها مدقق خارجي.

5. The API Hub must immediately notify the Central Bank of any significant breaches of User Data and notify the User of such breaches without undue delay. يجب على مركز واجهة برمجة التطبيقات إخطار المصرف المركزي على الفور بأي خروقات كبيرة لبيانات المستخدم، وإخطار المستخدم بمثل هذه الخروقات دون تأخير غير مبرر.
6. The API Hub must immediately report major security and operational incidents, including downtimes, to the Central Bank, and in such form and on such basis as the Central Bank may direct. ويجب على مركز واجهة برمجة التطبيقات إبلاغ المصرف المركزي فوراً عن الحوادث الأمنية والتشغيلية الكبيرة، بما في ذلك أوقات التوقف، وبالشكل وعلى الأسس التي قد يوجه بها المصرف المركزي.
7. The API Hub must notify the Central Bank of all matters that the Central Bank might reasonably require notice of, including to support the performance of the Central Bank's supervisory functions. يجب على مركز واجهة برمجة التطبيقات إخطار المصرف المركزي بجميع الأمور التي قد يتطلب المصرف المركزي إشعاراً بها بشكل معقول، بما في ذلك لدعم أداء الوظائف الرقابية في المصرف المركزي.
8. The API Hub must immediately notify the Central Bank of any violation or potential violation of a material requirement under this Regulation or other applicable legal or regulatory requirement. يجب على مركز واجهة برمجة التطبيقات إخطار المصرف المركزي على الفور بأي مخالفة، أو مخالفة محتملة لمتطلب جوهري أو متطلب قانوني أو رقابي آخر.

PART III – Minimum Requirements Applicable to Licensees and the API Hub

الجزء 3- الحد الأدنى من المتطلبات المنطبق على المنشآت المرخصة ومركز واجهة برمجة التطبيقات

Anti-Money Laundering, Terrorist Financing and Security مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والأمن

Article (30) Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Illicit Organisations	المادة (30) مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
1. Open Finance Providers and the API Hub must have comprehensive and effective internal Anti-Money Laundering and Combating the	1- يجب أن يكون لدى مزود خدمة التمويل المفتوح ومركز واجهة برمجة التطبيقات سياسات وإجراءات وضوابط داخلية

Financing of Terrorism policies, procedures and controls in place to ensure compliance with the AML Laws and Regulations, as amended from time to time.

شاملة وفعالة معمول بها لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك لضمان الامتثال لقوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال حسبما يتم تعديلها من حين لآخر.

2. Open Finance Providers and the API Hub must have robust fraud control policies and systems in place, which should address identification and access controls requirements, to comply with the requirements of this Regulation and other relevant Regulations issued by the Central Bank.

- 2 يجب أن يكون لدى مزودي خدمة التمويل المفتوح ومركز واجهة برمجة التطبيقات سياسات ونظم متينة مطبقة لمواجهة عمليات الاحتيال، والتي ينبغي أن تتناول متطلبات تحديد الهوية وضوابط الوصول، وذلك للامتثال لمتطلبات هذا النظام والأنظمة الأخرى ذات الصلة الصادرة عن المصرف المركزي.

Article (31) Technology Risk and Information Security

المادة (31) مخاطر التقنية وأمن المعلومات

1. Open Finance Providers and the API Hub must establish an effective technology and cyber security risk management framework to ensure the adequacy of information technology (IT) controls, cyber resilience, the quality and security, including the reliability, robustness, stability and availability, of its computer systems, and the safety and efficiency of its operations. The Central Bank may set requirements for the adoption of recognised international standards and practices in formulating the risk management framework.

- 1 يجب على مزودي خدمات التمويل المفتوح ومركز واجهة برمجة التطبيقات إنشاء إطار فعال لإدارة مخاطر التقنية والأمن السيبراني، لضمان كفاية ضوابط تقنية المعلومات، والمرونة السيبرانية، والجودة والأمن، بما في ذلك اعتمادية ومتانة واستقرار وتوفر أنظمة الكمبيوتر الخاصة بهم، وسلامة وكفاءة عملياتهم. وللمصرف المركزي وضع متطلبات لتبني المعايير والممارسات الدولية المعترف بها في صياغة إطار إدارة المخاطر.

2. Open Finance Providers and the API Hub must establish an appropriate IT governance framework. IT governance must cover various aspects, including a clear structure of IT functions and the establishment of IT control and risk management policies, and at a minimum, must include an effective IT function, a robust technology risk management function, and an independent technology audit function.

- 2 يجب على مزودي خدمة التمويل المفتوح ومركز واجهة برمجة التطبيقات إنشاء إطار مناسب لحوكمة تقنية المعلومات. ويجب أن تشمل حوكمة تقنية المعلومات جوانب مختلفة، منها وجود هيكل واضح لوظائف تقنية المعلومات، ووضع سياسات ضبط وإدارة مخاطر تقنية المعلومات، كما يجب أن تتضمن على الأقل وظيفة فعالة لتقنية المعلومات، ووظيفة متينة لإدارة مخاطر التقنية، ووظيفة مستقلة لتدقيق نظم التقنية.

3. The Board, or a committee designated by the Board, shall be responsible for ensuring that a sound and robust risk management framework is established and maintained to manage technology risks in a manner that is proportionate to all risks that the Open Finance Provider or the API Hub is exposed to.

-3 يكون مجلس الإدارة، أو اللجنة التي يعيّنهما، مسؤولاً عن ضمان إنشاء إطار سليم ومتين لإدارة المخاطر والحفاظ عليه لإدارة مخاطر التقنية بطريقة تتناسب مع جميع المخاطر التي يتعرّض لها مزود خدمة التمويل المفتوح، أو مركز واجهة برمجة التطبيقات.
4. The API Hub must establish safeguards to manage the development and provision of the APIs to secure the interaction and exchange of data between various software applications.

-4 يجب أن يضع مركز واجهة برمجة التطبيقات إجراءات وقائية لإدارة تطوير وتوفير مراكز واجهات برمجة التطبيقات، لتأمين التفاعل وتبادل البيانات بين مختلف تطبيقات برامج التشغيل.
5. Open Finance Providers must adhere to the security and other requirements set by the API Hub to ensure that the software used by the Open Finance Provider is not compromised at any stage in its development process.

-5 يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح الالتزام بمتطلبات الأمن والمعايير الأخرى التي وضعها مركز واجهة برمجة التطبيقات لضمان عدم اختراق البرمجيات التي يستخدمها مزود خدمة التمويل المفتوح في أي مرحلة من مراحل عملية تطويرها.
6. Open Finance Providers and the API Hub must adopt and implement industry standards and best practices in relation to security risk management as directed by the Central Bank from time to time.

-6 يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح ومركز واجهة برمجة التطبيقات اعتماد وتنفيذ المعايير المتبعة في قطاع العمل وأفضل الممارسات المتعلقة بإدارة المخاطر الأمنية، وذلك وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي من حين لآخر.
7. Open Finance Providers and the API Hub must identify, manage and adequately address all cybersecurity risks through the implementation of a technology risk management framework. Open Finance Providers and the API Hub must commit adequate skilled resources to ensure its capability to identify the risk and protect its critical infrastructure and services against any attack and contain the impact of cybersecurity incidents and restore its services.

-7 يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح ومركز واجهة برمجة التطبيقات تحديد جميع مخاطر الأمن السيبراني وإدارتها ومعالجتها بطريقة مناسبة من خلال تنفيذ إطار لإدارة مخاطر التقنية. ويجب على مزود خدمة التمويل المفتوح ومركز واجهة برمجة التطبيقات تخصيص ما يكفي من الموظفين ذوي المهارة لضمان قدرته على تحديد المخاطر وحماية بنيته التحتية وخدماته الحيوية ضد أي هجوم، واحتواء الأثر الناجم عن حوادث الأمن السيبراني، واستعادة خدماته.

8. Open Finance Providers and the API Hub must establish a cybersecurity incident response and management plan to swiftly isolate and neutralise a cybersecurity threat and to resume affected services as soon as possible. The plan must, *inter alia*, describe the procedures to respond to plausible cyber threat scenarios.
- 8- يجب على مزوّد خدمة التمويل المفتوح ومركز واجهة برمجة التطبيقات وضع خطة للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني وإدارتها لعزل وتحديد التهديدات السيبرانية سريعاً، واستئناف الخدمات المتأثرة في أقرب وقت ممكن. ويجب أن توضح الخطة، ضمن أمور أخرى، إجراءات الاستجابة للسيناريوهات المعقولة للتهديدات السيبرانية.

Supervisory Examinations

عمليات التفتيش الرقابي

Article (32) Supervision	المادة (32) الرقابة
1. The Central Bank may conduct periodic examinations of the operation of Open Finance Providers or the API Hub to ensure their financial soundness and compliance with the requirements of this Regulation and all applicable laws and Regulations.	1- للمصرف المركزي أن يُجري عمليات تفتيش دورية على عمل مزوّد خدمة التمويل المفتوح ومركز واجهة برمجة التطبيقات للتأكد من السلامة المالية وامتثالهم بمتطلبات هذا النظام وجميع القوانين والأنظمة المعمول بها.
2. Open Finance Providers and the API Hub must provide the Central Bank with full and unrestricted access to their premises, Senior Management and employees, accounts, records and documents, and must promptly supply such information and facilities as may be required by the Central Bank to conduct the monitoring and examination referred to in Article 32 (1) of this Regulation.	2- يجب على مزوّد خدمة التمويل المفتوح ومركز واجهة برمجة التطبيقات إتاحة الوصول الكامل وغير المقيد إلى مقارهم وإدارتهم العليا وموظفيهم وحساباتهم وسجلاتهم ومستنداتهم من قبل المصرف المركزي، ويجب عليهم أيضاً تقديم المعلومات والتسهيلات التي قد يطلبها المصرف المركزي على الفور لإجراء عمليتي المراقبة والتفتيش المشار إليها في المادة 25(1) من هذا النظام.

Supporting Regulatory Framework

الإطار الرقابي الداعم

Article (33) Regulations and Regulatory Technical Standards	المادة (33) الأنظمة والمعايير الفنية الرقابية
1. The Central Bank may, from time to time, develop and issue Regulations and/or regulatory technical standards addressed to Open Finance Providers and/or the API Hub with the aim of establishing additional requirements	1- للمصرف المركزي، من حين لآخر، أن يطور ويصدر أنظمة و/أو معايير فنية رقابية موجّهة إلى مزوّد خدمة التمويل المفتوح و/أو مركز واجهة برمجة التطبيقات، بهدف وضع متطلبات إضافية

and/or providing additional details, controls and guidance to support the implementation of this Regulation.

و/ أو توفير تفاصيل وضوابط وإرشادات إضافية لدعم تطبيق هذا النظام.

Enforcement and Sanctions **الإنفاذ والجزاءات**

Article (34) Enforcement and Sanctions	المادة (34) الإنفاذ والجزاءات
---	--

- | | |
|--|--|
| <p>1. Violation of any provision of this Regulation or committing any of the violations provided for under the Central Bank Law or other applicable laws may subject the Open Finance Provider, the API Hub and/or a Licensee to administrative and financial sanctions and penalties as deemed appropriate by the Central Bank.</p> | <p>1- قد تؤدي مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام أو ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي أو القوانين الأخرى المعمول بها إلى تعرض مزود خدمة التمويل المفتوح، ومركز واجهة برمجة التطبيقات و / أو المنشأة المرخصة لجزاءات وعقوبات إدارية ومالية حسبما يراه المصرف المركزي مناسباً.</p> |
|--|--|

Article (35) Consumer Protection	المادة (35) حماية المستهلك
---	---

- | | |
|---|--|
| <p>1. Open Finance Providers and the API Hub will be subject to applicable consumer protection laws and their implementing regulations as well as any Regulations issued.</p> | <p>1- يخضع مزود خدمة التمويل المفتوح ومركز واجهة برمجة التطبيقات لقوانين حماية المستهلك السارية والأنظمة المطبقة لها وأي أنظمة تم إصدارها.</p> |
|---|--|

Article (36) Cancellation of Previous Regulation	المادة (36) ألغاء النظام السابق
---	--

- | | |
|--|--|
| <p>1. This Regulation repeals and replaces the following Central Bank Regulation:</p> <p>1.1 Open Finance Regulation issued via Circular No. 7/2023, dated 31 December 2023.</p> | <p>1- يلغي هذا النظام ويحل محل نظام المصرف المركزي الآتي:</p> <p>1-1 "نظام التمويل المفتوح" الصادر بالتعميم رقم 2023/7، المؤرخ 31 ديسمبر 2023.</p> |
|--|--|

Article (37) Interpretation	المادة (37) التفسير
--	--------------------------------------

- | | |
|---|--|
| <p>1. The Regulatory Development Department of the Central Bank shall be the reference for interpretation of the provisions of this Regulation.</p> | <p>1- تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.</p> |
|---|--|

Article (38) Publication and Application	المادة (38) النشر والتطبيق
---	-------------------------------

- | | |
|--|--|
| 1. This Regulation shall be published in the Official Gazette in both Arabic and English and shall come into effect in phases as notified by the Central Bank. | 1- يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيز التنفيذ على مراحل حسبما يتم الإخطار به من قبل المصرف المركزي. |
|--|--|

خالد محمد بالعمى
محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

Khaled Mohamed Balama
Governor of the Central Bank of the United Arab Emirates

الجدول (1) - تفاصيل إطار التمويل المفتوح**Schedule 1 – Details of the Open Finance Framework**

The Introduction to this Regulation specifies that the Open Finance Framework consists of the Trust Framework, the API Hub, the Common Infrastructural Services and such other matters as might be determined from time to time by the Central Bank.		تنص مقدمة هذا النظام على أنّ إطار التمويل المفتوح يتألف من إطار الثقة، ومركز واجهة برمجة التطبيقات، وخدمات البنية التحتية المشتركة، بالإضافة إلى عناصر أخرى قد يحددها المصرف المركزي من حين لآخر.	
The Trust Framework, the API Hub and the Common Infrastructural Services shall at a minimum include the following:		يجب أن يتضمن إطار الثقة ومركز واجهة برمجة التطبيقات وخدمات البنية التحتية المشتركة على الأقل ما يأتي:	
Trust Framework		إطار الثقة	
The Trust Framework shall include:		يتضمن إطار الثقة ما يأتي:	
1.	The Participants Directory	دليل المشاركين	1.
1.1	To facilitate the validation of participants in the Open Finance Framework and the secure exchange of information.	1-1 لتيسير التحقق من المشاركين في إطار التمويل المفتوح ومشاركة المعلومات بصورة آمنة.	
1.2	to provide identity and access management services to enrolled market participants providing secure access to use Open Finance Services, contact and enrolment management, digital certificate validation and Application registration and validation services.	2-1 لتوفير خدمات إدارة الهوية وحقوق الوصول للمشاركين المسجلين في السوق، مما يوفر وصولاً آمناً لاستخدام خدمات التمويل المفتوح، وإدارة الاتصال والتسجيل، والتحقق من صحة الشهادات الرقمية، وخدمات تسجيل الطلبات والتحقق من صحتها.	
2.	Digital Certificates: to facilitate secure communication between participants with respect to the provision of Open Finance Services. The operator of the Trust Framework will mint, revoke and validate digital certificates used to access Open Finance Services.	2. الشهادات الرقمية: بغرض تيسير التواصل الآمن بين المشاركين، وذلك فيما يتعلق بتقديم خدمات التمويل المفتوح. ويتولى مشغل إطار الثقة إعداد الشهادات الرقمية المستخدمة للوصول إلى خدمات التمويل المفتوح، وكذلك إلغاؤها والتحقق من صحتها.	2.
3.	API Portal: to hold all documentation on standards, technical specification, requirements and business rules for all participants.	3. بوابة واجهة برمجة التطبيقات: للاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالمعايير والمواصفات الفنية والمتطلبات وقواعد العمل لجميع المشاركين.	3.

4.	Sandbox: to facilitate participants' ongoing testing and official conformance certifications.	البيئة التجريبية الرقابية: لغرض تيسير الاختبار المستمر وشهادات المطابقة الرسمية للمشاركين.
API Hub		مركز واجهة برمجة التطبيقات
The API Hub shall include an API Manager. The API Manager will provide an API Aggregator to aggregate participant API's and provide a single point of implementation. The API aggregator will provide a harmonised and standardised API for participants in the Open Finance Framework for all of the underlying APIs included in this Regulation with which it integrates.		يجب أن يكون لمركز واجهة برمجة التطبيقات مديرًا. ويقوم مدير الواجهة بتوفير لوحة تجميع لواجهات برمجة التطبيقات، وذلك لتجميع الواجهات الخاصة بالمشاركين، وتوفير نقطة تنفيذ موحدة. وتقوم لوحة التجميع بتوفير واجهة منسقة وموحدة لبرمجة التطبيقات بالنسبة للمشاركين في إطار التمويل المفتوح وذلك بما يشمل جميع واجهات برمجة التطبيقات الأساسية والمتكاملة معها، والتي يتضمنها هذا النظام.
A Participant Integration Layer used to receive and manage information related to Accounts, Transaction Initiation Services and all other data exposed to the Open Finance Framework.		يتم استخدام مستوى تكامل المشاركين لتلقي وإدارة المعلومات المتعلقة بالحسابات وخدمات بدء المعاملات وجميع البيانات الأخرى التي تدخل في حيز إطار التمويل المفتوح.
Common Infrastructural Services		خدمات البنية التحتية المشتركة
The Common Infrastructural Services shall include:		تشمل خدمات البنية التحتية المشتركة ما يأتي:
1.	A Consent and Authorization Manager: a standalone App for Users or a set of APIs for participants that supports the creation, management, enforcement and revocation of consumer, organisational and jurisdictional privacy directives.	1. مدير الموافقة والتفويض: عبارة عن تطبيق مستقل للمستخدمين أو مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات للمشاركين لدعم إنشاء وإدارة وإنفاذ وإلغاء التوجيهات المتعلقة بالخصوصية للمستهلكين والمنشآت ومناطق الاختصاص.
2.	Service Assurance: a platform for managing all service level enquiries relating to on-boarding and registration requests as well as technical enquiries relating to all key components covering data and Transaction flow enablement.	2. ضمان الخدمة: منصة لإدارة جميع الاستفسارات على مستوى الخدمة والمتعلقة بالإدراج في النظام وطلبات التسجيل، بالإضافة إلى الاستفسارات الفنية المتعلقة بجميع المكونات الرئيسية التي تشمل تمكين مسارات البيانات والمعاملات.
3.	Reporting and Analytics: a platform used to analyse and report operational data and KPIs across participants including service performance, service availability and service adoption.	3. الإبلاغ والتحليلات: عبارة عن منصة تُستخدم لتحليل بيانات التشغيل ومؤشرات الأداء الرئيسية لمختلف المشاركين والإبلاغ عنها، بما في ذلك أداء الخدمة وتوافرها وتبنيها.
4.	Administration Tools: a platform used to facilitate the management, tracking, adjudication and resolution of cases and	4. أدوات الإدارة: عبارة عن منصة تُستخدم لتيسير عمليات إدارة ومتابعة والفصل وحل القضايا

	disputes among participant (whether between participants or in relation to end Users).	والمنازعات بين مختلف المشاركين (سواء فيما بين المشاركين أو فيما له علاقة بالمستخدمين النهائيين).	
5.	Value added enablers as appropriate.	عوامل داعمة لإضافة القيمة، حسبما ما هو مناسب.	5.